예 비 투 자 설 명 서

(신탁 수익증권)

2024년 8월 16일

(발행인 : 신탁업자 / 혁신금융사업자)

1. 모집증권의 종류 및 수 : 부동산관리처분신탁 수익증권 [수량 96,000좌]
[모집총액 : 480,000,000원]

2. 청약기간 : 2024년 9월 9일 ~ 2024년 9월 13일

3. 납입기일 : 2024년 9월 20일

4. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
가. 증권신고서 : 전자문서 : 혁신금융사업자 홈페이지 → https://www.funble.kr
나. 투자설명서 : 전자문서 : 혁신금융사업자 홈페이지 → https://www.funble.kr

이 예비투자설명서의 증권신고서는 2024년 8월 16자로 금융위원회 및 금융감독원에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 아니하였으며, 이 예비투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

【 투자결정시 유의사항 】

본 공모에 대한 투자판단 시 **증권신고서**와 **투자설명서**를 반드시 참고하시기 바랍니다.

1. **투자위험등급** 및 **적합한 투자자 유형에 대한 기재사항**을 참고하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.

2. 증권신고서, 투자설명서 상 기재된 투자전략에 따른 성과목표가 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.

3. 원본손실위험, 투기등급 자산에의 투자 등 수익증권과 관련된 투자위험에 대하여는 증권신고서 및 투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 바랍니다.

4. 금번 모집대상인 부동산관리처분신탁 수익증권(이하 "수익증권")은 코리아신탁 주식회사(이하 "회사" 또는 "수탁자")가 신탁부동산의 원 소유주인 위탁자와 체결하는 부동산관리처분신탁계약(이하 "부동산관리처분신탁계약")을 통해 수탁하는 신탁부동산의 수익권 중 투자수익권을 표시하는 증권으로, 『신탁법』(이하 "신탁법") 제78조 및 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』(이하 "전자증권법")에 따라 한국예탁결제원의 전자등록 시스템을 이용하여 전자적으로 발행됩니다. 한편, (주)펀블(이하 "펀블" 또는 "플랫폼운영수익자")은 수탁자가 발행하는 수익증권을 투자자들이 거래할 수 있도록 하기 위해 수익증권의 청약결과에 따라 청약자별로 배정되는 수익증권에 1:1로 상응하는 디지털자산증서(Digital Asset Securities, 이하 "DAS")를 해당 청약자에게 배정·발행하고, DAS를 펀블이 개설, 운영 및 관리하는 거래플랫폼(이하 "펀블플랫폼)에 상장 및 유통시킴으로써 투자자들이 펀블플랫폼 상에서 DAS를 통해 수익증권을 거래할 수 있도록 합니다. 수익증권과 DAS는 상호 불가분의 관계로 수익증권의 양수도는 오직 DAS 거래를 통해서만 가능하며, 블록체인 기반 분산원장 기술을 활용하여 발행되는 DAS는 연동되는 수익증권과 그 수량 등이 항상 대응되도록 관리됩니다. 수익증권을 보유하는 투자자는 부동산관리처분신탁계약의 수익권 중 투자수익권을 보유한 자로서 투자수익자(이하 "투자자 또는 투자수익자")의 지위를 가지게 됩니다. 투자자는 전자증권법에 따라 계좌관리기관이 관리하는 수익증권 고객계좌부에 권리자로 등재됨으로써 전자등록된 수익증권의 수익권을 적법하게 확보하게 되고 신탁법의 수익권 양도 대항 요건을 갖추게 되어 그 양도사실을 수탁자와 제3자에게 대항할 수 있습니다. 계좌관리기관은 전자증권법 제2조 제3호 가목의 고객계좌부를 작성 및 비치하고, 해당 수익증권의 양도는 계좌간 대체의 전자등록을 통하여 효력이 발생하며, 고객계좌부에 전자등록된 투자자는 해당 수익증권에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다(전자증권법 제35조 제1항 및 제2항). 다만, 위 수익증권은 금융혁신지원특별법상 규제특례를 통해 발행되는 것으로 **펀블플랫폼 상에서만 거래되는 수익증권**이며, 펀블플랫폼 상에서의 수익증권 거래내역을 계좌관리기관과 정산하는 과정에서 시차, 오류 등에 따라 **수익증권의 권리관**

계가 일시적으로 불일치할 위험도 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

5. 부동산관리처분신탁 수익증권의 발행 및 거래 서비스는 펀블이 2021년 5월 26일 금융위원회로부터「금융혁신지원 특별법」(이하 "금융혁신법") 상 혁신금융서비스로 지정받아 제공하는 서비스로서,『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 " 자본시장법") 등 금융관련법령의 규제 특례 적용을 받습니다. 혁신금융서비스 지정 기간 내에 금융혁신지원법을 비롯한 각종 법적 절차 및 금융위원회의 행정지도를 받을 수 있고 금융감독원의 검사 진행 및 검사 결과에 따라 **혁신금융서비스 지정취소, 중지명령 등 금융위원회의 조치**도 받을 수 있습니다. 이에 따라 펀블플랫폼의 운영 방식에 변화가 생기거나 운영이 중단될 수 있으며, 펀블플랫폼 운영 중단 시 수탁자는 신탁부동산에 대한 처분 절차를 개시할 수 있으며, 처분 절차에 대한 예정사실을 수탁자의 인터넷 홈페이지에 공고하고 플랫폼운영수익자에게 통지하며 플랫폼운영수익자는 수익자에게 개별적으로 통지합니다. 처분은 공개경쟁입찰(이하 "공매") 절차를 통해 진행되며, 매수인 결정 후 수탁자와 매수인은 매매계약을 체결합니다. 공매 절차를 3회 이상 진행하였음에도 불구하고 매수인을 결정하지 못한 경우 수탁자는 처분대금의 납부기한을 연장하여 분할 납부하게 할 수 있으며, 처분대금에서 일정 비용 등을 제한 처분수익은 수익증권 투자자들에게 그 보유 비율에 따라 분배될 예정인 바, 투자자께서는 **투자금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재**함을 인지하시고 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

6. 금번 모집 대상 수익증권은 신탁부동산의 운용 및 처분에 따른 이익을 관리처분신탁계약에서 정한 순서에 따라 지급받는 실적배당상품으로 **『예금자보호법』의 적용을 받지 아니하며,** 따라서 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.

7. 본 수익증권은 신탁회사(이하 "회사")가 발행하는 신탁 수익증권으로서 (i) 집합투자업자가 투자자로부터 자금을 모집하여 해당 자금을 투자대상에 운용하는 신탁형 집합투자기구 및 (ii) 투자자로부터 주식형태로 자금을 유치하여 특정자산에 투자하고 그에 따른 수익 등을 주주에게 배당하는 투자회사와 그 성격을 달리합니다.

8. 본 공모에 따른 청약결과가 회사가 모집하고자 하는 위 **모집 예정 총액에 미달하는 경우 수익증권 전체의 발행이 취소됩니다.** 한편, 청약기간 내 청약신청 취소 시 반환되는 대기금은 즉시 환불 및 사용 가능하며, 청약 실패 시(공모 청약 미배정되었거나, 모집 예정 총액 미달로 청약이 모두 철회되는 경우) 청약종료일로부터 3영업일 이내에 청약대기금은 환불될 예정입니다. 이때 반환되는 청약증거금에 대해서는 이자가 지급되지 않습니다. 이러한 사항은 펀블플랫폼을 통해 지체없이 안내 될 예정이오니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

9. 자본시장법 및 신탁법을 비롯한 **관계 법령**은 회사가 발행하는 수익증권 투자에 대하여 **손실을 보전하거나 이익을 보장하지 않습니다**. 따라서 전반적인 국가경제 상황 및

부동산시장 등 동 수익증권의 수익성에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있는 요인에 따라 수익증권의 가치가 하락하는 경우, 해당 수익증권의 가격이 발행가액 이하로 하락할 수 있습니다. 이 경우 투자금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재합니다. 이와 같이 **투자금액의 손실 위험**은 전적으로 **투자자가 부담**하며 회사를 포함한 **어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다.**

10. 부동산시장은 국내 경기변동 등에 민감하게 반응합니다. 국내경기의 침체는 회사가 의존하는 임대수익 위주의 수익구조에 불리하게 작용할 수 있으며, 이는 임차인 모집의 어려움 및 임대료 연체, 미납 등으로 수익에 악영향을 줄 수 있습니다. 그리고 향후 신탁부동산을 매각할 경우 기대하는 매각차익 실현을 보장할 수 없으며, 매각손실이 발생할 수도 있습니다. 이와 같은 투자금액 손실의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 회사를 포함한 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.

11. 금번 모집되는 수익증권의 발행가격은 신탁부동산에 대한 평가를 독립적인 시각으로 판단할 수 있는 복수의 공인된 감정평가법인을 선정하여 수익증권 발행시점에 해당 자산으로부터 발생할 수 있는 현금흐름 및 주변 거래사례 등을 토대로 산출한 평가금액에 수익증권 발행에 필요한 제비용을 감안하여 수익증권 발행가격을 최종 산정하였습니다. 펀블이 제시하는 발행가격은 수익증권 발행시점에 해당 자산으로부터 발생할 수 있는 현금흐름 및 주변 거래사례 등을 토대로 산출한 가격으로, 수익증권의 발행 이후 부동산 관련 시장상황 및 기타 관련법상의 법적 요인과 관련된 비용 등으로 예상치 못한 가치하락 요인이 발생할 수 있으며, 펀블이 정확하게 **예상할 수 없거나 제어할 수 없는 상황**으로 인해 수익증권이 **발행가격 이하로 하락할 수 있는 위험이 존재**하는 바, 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

12. 회사는 현재 본 공모를 통한 유입자금 및 조달 자금을 토대로 경기도 고양시 덕양구 향동동 396 현대테라타워디엠씨 제14층 제비-1401호를 취득할 계획을 하고 있습니다. 자산을 취득하는 과정에서 고려할 수 있는 위험으로는 관련 법규 또는 세제의 영향으로 거래에 중대한 영향을 미치거나 추가적인 비용이 발생할 위험, 부동산의 물리적, 기술적 하자 등으로 인하여 매입 검토 시 예상하지 못하였던 일정 금액 이상의 추가 자본지출을 발생시킬 수 있는 위험, 운영과 관련한 자료의 불충분성 또는 분석의 착오로 인한 사업 수익성 검토상의 매입가격 추정오류의 위험 등을 들 수 있습니다.

13. 수익증권은 운용기간 동안 신탁부동산의 임대료 수입을 주 수입원으로 하고 있습니다. 본 신탁부동산의 위탁자가 책임 임차인으로 참여하는 세일앤리스백(Sale and Lease-back) 방식으로 거래가 진행되며, 신탁등기일로부터 2년의 책임 임대차계약 효력이 발생될 예정으로 비교적 안정적인 임대수익이 발생할 것으로 예상됩니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 신탁부동산의 임차인인 에스지앤㈜은 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업을 영위하며, 2023년 기준 총자산 81억, 매출액 63억을 기록하였습니다. 비교적 안정적

인 사업 유지가 가능하여 그에 따른 임대료를 수취하는 회사 또한 꾸준한 임대수익 기반을 갖춰 운영될 것으로 예상됩니다. 그러나 만약 임대차 갱신 시점에 공실이 장기화되는 경우 신탁회사는 원활한 운용수익을 확보하지 못할 위험이 존재합니다.

14. 회사는 신탁부동산의 운용(임대 등)을 통하여 획득한 수익을 투자자에게 배당함으로써 부동산 직접투자로 인한 위험회피가 가능하도록 하는 것을 목적으로 하는 간접투자상품을 제공하고 있습니다. 다만, 부동산 임대수익의 안정성은 임차인의 임대료 지급능력과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 회사가 신탁받는 신탁부동산의 책임 임차인은 에스지앤㈜으로 신탁부동산의 위탁자입니다. 2년간의 책임 임대차계약을 통해 안정적인 임대료 지급이 가능하도록 하였습니다. 그럼에도 임차인이 **자금 경색, 사업부진, 경기불황 등**의 이유로 인해 임대료를 적시에 지급하지 못하는 경우 **원활한 운용수익을 확보하지 못할 가능성**이 있습니다. 일정 기간 임대료 연체 시 회사가 확보한 임대차보증금 및 신탁계좌에선 예치된 선납 임대료에서 공제하는 것으로 임대료 수익을 보전할 수 있겠으나, 소송 등의 법적 분쟁 등 예상치 못한 손해를 가져올 수 있습니다. 회사의 배당가능 현금흐름 및 배당 여부는 임차인의 계약이행 여부와 중요한 관련이 있으며, 임차인이 관련 계약을 성실하게 이행하지 못하는 경우에는 회사의 사업계획 및 예상배당수익률을 달성하지 못할 수 있습니다.

15. 회사가 제시한 투자기간 중 예상배당수익률은 미래 운영과 관련된 일정 가정에 근거하여 제시되었습니다. 이러한 가정은 신탁부동산의 임차인 신용도 및 임대료 지급능력, 향후 지출될 자본적 지출액, 향후 보유 대상 자산의 운영 결과, 상업용 부동산 시장의 수급 및 경쟁상황, 기타 관련법상의 법적 요인과 관련된 비용 및 보증되지 않은 손실과 관련이 있습니다. 위 가정 대다수는 회사의 운영자가 정확하게 예상할 수 없거나 제어할 수 없는 상황과 관련되어 있으며, 따라서 **회사가 제시한 예상배당수익률을 지급할 수 있다는 보장은 없으니** 투자자분들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

16. 신탁부동산에 대한 수익증권은 펀블이 운영하는 플랫폼(이하 "플랫폼")에 상장(이하 "플랫폼 상장")됩니다. 플랫폼 상장은 수익증권이 플랫폼상에서 거래되는 상품이 되는 것을 의미하며 유가증권시장, 코스닥시장, 코넥스시장 등 한국거래소가 개설하는 금융투자상품시장에 상장되는 것이 아니므로 투자 시 이와 같은 사항을 유의하여 주시기 바랍니다. 청약 모집 및 플랫폼 상장에 성공한 경우라도 수익증권은 **펀블의 플랫폼 상에서의 매매에 의해서만 양도가 가능**하며 펀블플랫폼 상 매매시장은 일반적인 경쟁매매가 아닌 다자간 상대매매 방식을 따른다는 특수성으로 인해 플랫폼 상장 후 거래량 부족 등으로 **환금성이 제약**될 수 있습니다. 플랫폼 상장이 되더라도 금리변동성이 확대되거나 부동산시장 등이 침체될 경우 상대적으로 투자매력이 감소하여 수익증권의 시장 가격이 하락하거나 시장 참여자의 부족으로 인해 플랫폼 상장 후 거래가 활발하지 않을 수 있습니다. 만일 해당 수익증권에 대한 매수 수요가 충분하지 않을 경우 기대하는 가격에 매각되기까지 장시간이 소요될 수 있으며 단기간 내 매각을 원하는 경우 기대하는 가격보다 낮은 가격으로 매각될

수 있습니다.

- 수익증권의 일일 가격제한폭은 ±30%이고, 일반적인 상장증권에 비하여 유동성이 낮을 경우 거래가 체결되지 아니할 수 있으며, 신탁부동산의 발행가액보다 낮은 가격으로 거래될 수 있습니다.

- 수익증권의 월별 운용수익 배분에 따른 분배금, 펀블플랫폼에서의 매도로 발생하는 매매소득 등은 소득세법상 **배당소득으로 과세**되며, 이 경우 매매차익은 합산하되 매매차손은 배당소득에서 공제되지 않습니다.

- 수익증권은 매 1 개월마다 신탁부동산에서 발생하는 수익을 분배하며, 이는 시장상황의 변화 등 다양한 변수에 따라 안정적으로 지급되지 못하거나 지급이 중단될 가능성이 있습니다.

- 전반적인 경제 및 부동산시장 상황에 따라 신탁부동산의 가치가 하락하는 경우에는 수익증권의 가격이 좌당 모집가액 이하로 하락할 수 있으며 투자원금의 손실 가능성이 있습니다.

- 수익증권은 신탁부동산의 중도매각 또는 기타 수익을 받을 권리의 종료 등의 사유로 신탁계약의 종료 전에 상장폐지가 이루어질 수 있습니다.

- 펀블은 혁신금융서비스 지정 사업자로서 **지정기간의 경과 또는 감독당국의 행정지도에 따라 서비스 제공이 중단될 수 있습니다.** 다만, 그러한 경우에도 신탁부동산 매각 등을 통하여 투자자들의 투자금 회수를 위한 청산 절차를 진행할 계획이며, 이 경우 투자원금의 일부 또는 전부에 대한 손실의 위험이 존재합니다.

17. 회사가 수익증권의 발행·유통 업무의 일부를 제3자에 위탁하거나, 수익증권 발행구조 상 다른 시장참여자가 존재하는 경우 이들과의 **이해상충 가능성**이 있으며 이로 인해 신탁부동산으로부터 발생하는 수익 및 현금흐름에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 위험을 방지하기 위하여 회사는 원활한 업무의 조정을 통하여 이행상충 소지를 줄여나갈 예정입니다.

18. 펀블은 2023년 말 기준 총자산 32억원, 총자본 29억원 등으로 무난한 재무상태를 유지하고 있으나, 급격한 시장상황 변동시 펀블의 재무상태가 악화되거나 의무 불이행으로 인해 서비스가 중단될 수 있습니다.

19. 향후 금융혁신법, 전자증권법, 자본시장법, 신탁법, 세법 등을 비롯한 **관계법령의 개정**은 당해 회사 정책에 큰 변화를 가져올 수 있고 이에 따라 **수익증권의 수익률이 변동할 가능성**이 존재하는 바, 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

【 대표이사 등의 확인 · 서명 】

확 인 서

본인은 코리아신탁 주식회사의 대표이사 및 신고업무담당 임원으로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다 하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

2024. 8. 16.

코리아신탁 주식회사 대표이사 이 유 정 (서명)

코리아신탁 주식회사 기획실장 한 일 영 (서명)

【 대표이사 등의 확인 · 서명 】

확 인 서

본인은 주식회사 펀블의 대표이사 및 신고업무담당 임원으로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다 하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

2024. 8. 16

주식회사 펀블 대표이사 조 찬 식 (서명)

주식회사 펀블 신고업무담당 임원 전 승 목 (서명)

목 차

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 모집 대상 수익증권의 종류
2. 모집 예정 금액
3. 모집 대상 수익증권 관련 신탁부동산의 명칭
4. 모집에 관한 사항
5. 상장 및 매매에 관한 사항

제2부 신탁부동산에 대한 사항

I. 신탁에 관한 주요 내용

1. 신탁의 개요 및 구조
2. 수익자의 주요 권리 내용

II. 신탁부동산에 대한 일반사항

1. 신탁부동산에 관한 사항
2. 신탁부동산의 위험관리 및 수익구조
3. 추후 부동산 물건 가치의 평가
4. 수수료에 관한 사항
5. 이익 배분 및 과세에 관한 사항

III. 투자위험요소

1. 사업위험
2. 회사위험
3. 기타 투자위험
4. 수익증권에 적합한 투자 유형

제3부 신탁부동산 관련회사에 관한 사항

I. 신탁부동산 관련회사에 관한 사항

1. 신탁회사에 관한 사항
2. 혁신금융사업자에 관한 사항
3. 계좌관리기관에 관한 사항

제4부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

I. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 수익자의 권리에 관한 사항
2. 신탁종료에 관한 사항
3. 공시에 관한 사항
4. 이해상충 방지체계에 관한 사항
5. 분쟁발생 처리 및 피해보상에 관한 사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 모집 대상 수익증권의 종류

가. 신탁 수익증권의 명칭: 부동산관리처분신탁 수익증권

나. 신탁 수익증권의 성격 및 발행구조

금번 모집 대상 신탁 수익증권은 회사가 발행하는 신탁 수익증권으로서 (i) 집합투자업자가 투자자로부터 자금을 모집하여 해당 자금을 투자대상에 운용하는 신탁형 집합투자기구 및 (ii) 투자자로부터 주식형태로 자금을 유치하여 특정자산에 투자하고 그에 따른 수익 등을 주주에게 배당하는 투자회사와 그 성격을 달리합니다.

다. 디지털자산증서(DAS)의 발행

금번 모집 수익증권의 청약에 참여하는 투자자는 청약 결과에 따라 수익증권을 배정 받을 시, 배정받는 수익증권에 1:1로 상응하는 디지털 자산 증서(DAS)를 수익증권 배정 수량과 동일한 수량으로 같이 배정 받습니다. DAS는 배정 받은 수익증권이 거래될 수 있도록 DAS 전용 거래 플랫폼(펀블 플랫폼)을 운영하는 펀블이 발행하는, 해당 수익증권의 소유권을 증명하는 디지털 자산 증서(Digital Asset Securities)입니다. 금번 모집 수익증권의 양수도는 오직 DAS 거래를 통해서만 가능하도록 설계되어 있고, DAS 거래는 펀블 플랫폼 상에서만 가능하므로, 투자자는 펀블 플랫폼에 상장되어 거래되는 DAS 매매거래를 통해 실제적으로 수익증권을 거래할 수 있게 됩니다.

라. 수익증권과 DAS의 관계

모집 대상인 수익증권은 부동산관리처분신탁계약을 통해 수탁하는 신탁부동산의 수익권 중 투자수익권을 표시하는 증권으로 신탁법 제78조 및 전자증권법에 따라 한국예탁결제원의 전자등록 시스템을 이용하여 전자적으로 발행됩니다. 한편, 플랫폼 운영자는 수탁자가 발행하는 수익증권을 투자자들이 거래할 수 있도록 하기 위해 수탁자가 모집하는 수익증권의 청약 결과에 따라 청약자별로 배정되는 수익증권에 1:1로 상응하는 DAS를 해당 청약자들에게 배정 발행하고, 이를 펀블 플랫폼에 상장 및 유통시킴으로써 투자자들이 펀블 플랫폼 상에서 DAS 거래를 통해 실제적으로 수익증권을 거래할 수 있도록 합니다. 수익증권과 DAS는 상호 불가분의 관계로 수익증권의 양수도는 오직 DAS 거래를 통해서만 가능하며, 블록체인 기반 분산원장 기술을 활용하여 발행되는 DAS는 연동되는 수익증권과 그 수량 등이 항상 대응되도록 관리됩니다. 따라서, DAS를 보유하는 투자자는 부동산관리처분신탁계약의 수익권 중 투자수익권을 보유한 자로서 투자수익자의 지위를 가지게 됩니다. DAS와 수익증권은 항상 수익권자와 보유 수량이 대응되어 동일하게 관리되지만, 법적으로 수익권자를 판단하는 기준은 DAS가 아닌 수익증권입니다. 투자자는 DAS의 양도를 통해 DAS와 대응되는 수익증권을 양도하고, DAS의 양수자는 전자

증권법에 따라 계좌관리기관이 관리하는 수익증권 고객계좌부에 권리자로 등재됨으로써 전자등록된 수익증권의 수익권을 적법하게 양수하게 되고 신탁법의 수익권 양도 대항요건을 갖추게 되어 그 양도사실을 수탁자와 제3자에게 대항할 수 있습니다. 계좌관리기관은 전자증권법 제2조 제3호 가목의 고객계좌부를 작성 및 비치하고, 해당 수익증권의 양도는 계좌간 대체의 전자등록을 통하여 효력이 발생하며, 고객계좌부에 전자등록된 투자자는 해당 수익증권에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다(전자증권법 제35조 제1항 및 제2항). 다만, 위 수익증권은 금융혁신지원특별법상 규제특례를 통해 발행되는 것으로 펀블 플랫폼상에서만 거래되는 수익증권이며, 펀블 플랫폼상에서의 수익증권 거래내역을 계좌관리기관과 정산하는 과정에서 시차, 오류 등에 따라 수익증권의 권리관계가 일시적으로 불일치할 위험도 있습니다.

2. 모집 예정 금액

가. 모집 개요

구분	내용
관리처분신탁 대상자산	경기도 고양시 덕양구 향동동 396 현대테라타워디엠씨 제14층 제비-1401호 (대지권 지분 및 기타 부속물 포함)
공모금액(원)	480,000,000원
모집 수익증권 수량(좌)	96,000좌
수익증권당 액면가액(원)	5,000원
수익증권당 모집가액(원)	5,000원
모집방식	선착순방식
투자자	일반청약자, 법인청약자

- 모집금액이 회사가 모집하고자 하는 예정된 모집 총액에 미달하는 경우에는 금번 모집은 취소되며, 이러한 사항은 플랫폼에 안내될 예정입니다.
- 모집 예정 금액이 줄거나 모집(판매)예정기간이 단축될 수 있으며, 이 경우 플랫폼을 통해 공시됩니다.
- 거래소에 개설된 증권시장 상장절차와 달리 수요예측 절차 없으며, 수익증권의 모집가액은 액면가액과 동일합니다.
- 수탁자는 플랫폼운영자와 협의하여 공모 종료 후 위 모집총액에 일부 미달하여 위탁자의 요청이 있을 시 부동산관리처분신탁계약에 의거한 위탁수익금을 수익증권(DAS)으로 지급할 수 있습니다.

나. 공모가격 산정방식

공모가격은 크게 ① 부동산관리처분신탁 관련 위탁수익금, ② 발행제비용으로 구성되어 있습니다. ① 부동산관리처분신탁 관련 위탁수익금은 위탁자가 가지는 위탁수익권에 대해 지급하는 금액입니다. ② 발행제비용은 수익증권(또는 DAS)의 발행과 관련하여 필요한 각종 비용과 관리처분신탁의 설정을 위하여 다수 용역기관에 제공하는 보수 및 수수료를 의미합니다.

다. 자금조달 및 발행제비용

구분	금액(원)	비고
총 공모금액	480,000,000	
위탁수익금	450,000,000	
예비비	12,968,000	예비비는 우발적인 비용(시설 개보수 비용 또는 제세공과금 등)이 발생하는 경우 해당 비용의 지급에 사용되며, 최종 잔여금액은 부동산신탁계약에 따라 투자자에게 수익금으로 지급됨
발행제비용	17,032,000	
신탁수수료	3,168,000	수익증권 발행대금의 0.6% + 부가가치세
플랫폼상장수수료	6,864,000	수익증권 발행대금의 1.3% + 부가가치세
기타비용	7,000,000	감정평가, 법무사 비용 등

3. 모집 대상 수익증권 관련 신탁부동산의 명칭

[현대테라타워DMC 1호]

4. 모집에 관한 사항

가. 모집의 내용

(1) 모집방법

금번 모집 대상 수익증권은 선착순 방식으로 모집하며 청약수량에 비례하여 배분되지 않습니다. 공모는 총 [5] 영업일 간 이루어지며 일반청약자 및 법인청약자를 동시에 모집합니다. 총 청약기일은 2024년 [9]월 [9]일부터 2024년 [9]월 [13]일까지 [5] 영업일이며, 청약시간은 09시부터 22시까지입니다. 다만, 청약 종료일인 2024년 [9]월 [13]일의 청약시간은 09시부터 15시까지만 가능합니다. 모집기간 동안 선착순 방식에 따라 누적 청약금액이 모집금액 이상이 되는 경우 해당 시점에 모집기간이 종료되고 해당 시점의 청약시간 종료 후에는 청약 취소를 할 수 없습니다.

모집기간 동안 청약결과, 모집금액이 회사가 모집하고자 하는 위 금액에 미달하는 경우에는 금번 수익증권의 모집은 취소가 되며, 이러한 사항은 펀블 플랫폼에 안내될 예정입니다. 또한, 모집예정금액이 줄거나 모집예정기간이 단축될 수 있으며, 이 경우 펀블 플랫폼을 통해 안내될 예정입니다.

(2) 모집조건

구분			내용
수익증권 모집 수량			96,000좌
수익증권당 모집가액			5,000원
모집총액			480,000,000원
청약기일 (총 5 영업일)	일반청약자 (5 영업일)	개시일	2024년 9월 9일
		종료일	2024년 9월 13일
	법인청약자 (5 영업일)	개시일	2024년 9월 9일
		종료일	2024년 9월 13일
청약증거금율	100%		
납입기일	2024년 9월 20일(예정)		
입고일(발행일)	2024년 9월 25일(예정)		
상장일	2024년 9월 26일(예정)		
운용수익(배당) 지급기준일	신탁부동산에 대한 소유권이전등기 및 신탁등기 완료일로부터 1개월이 경과한 날이 속하는 해당 월의 말일 및 그로부터 매 1개월이 되는 달의 말일		
운용수익(배당) 지급일	배당기준일로부터 20 영업일 이내		

- 일반청약자 및 법인청약자의 청약단위는 수익증권 1좌로 합니다.
- 일반청약자 및 법인청약자는 펀블에서 운영하는 플랫폼을 통해 청약이 가능합니다.
- 청약증거금은 100%로 합니다.

참고로, 금번 공모는 펀블에서 운영하는 플랫폼을 통해 이루어지고 인수기관을 두지 아니하므로 금융투자회사가 증권을 인수하거나 모집 또는 매출의 주선업무를 함에 있어 필요한 사항을 정한 『증권 인수업무 등에 관한 규정』이 적용되지 않습니다. 따라서 금번 공모는 원칙적으로 『증권 인수업무 등에 관한 규정』에서 정하고 있는 공모 및 인수, 배정 등의 제반 사항을 따를 필요는 없습니다. 참여 예정 투자자께서는 본 증권신고서 기재 내용을 참고하여 투자에 임하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제1조(목적)
이 규정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제286조 제1항제1호에 의하여 금융투자회사(금융위원회로부터 금융투자업을 인가받거나 금융위원회에 등록하여 이를 영위하는 자를 말한다. 이하 같다)가 증권을 인수하거나 모집 또는 매출의 주선업

무를 함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

6. “인수”란 제삼자에게 증권을 취득시킬 목적으로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 그 행위를 전제로 발행인 또는 매출인을 위하여 증권의 모집·매출을 하는 것을 말하며, “인수회사”란 인수를 하는 자를 말한다.

가. 그 증권의 전부 또는 일부를 취득하거나 취득하는 것을 내용으로 하는 계약을 체결하는 것

나. 그 증권의 전부 또는 일부에 대하여 이를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 취득하는 것을 내용으로 하는 계약을 체결하는 것

나. 모집의 절차

(1) 모집일자

구 분	일 자	매 체
청약공고	2024년 9월 5일	펀블 플랫폼
배정공고	2024년 9월 20일	펀블 플랫폼

청약 공고는 2024년 9월 5일, 배정 공고는 2024년 9월 20일에 펀블 플랫폼에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 상기 일정은 추후 공모 및 플랫폼 상장 일정에 따라서 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 청약방법

모든 청약자는 『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 펀블 플랫폼을 통해 투자자 본인 명의의 계좌관리기관 연계계좌(이하 “제휴 계좌”)를 개설한 투자자만 청약 가능합니다. 청약수수료는 별도로 부과되지 않습니다.

(3) 청약한도 및 청약단위

구분		청약한도
일반투자자	개인 일반투자자	2,000만원
	개인 소득적격투자자[1]	4,000만원
	개인 전문투자자[2]	제한없음 (단, 단일 공모 총액의 5% 한도)
법인투자자		제한없음 (단, 단일 공모 총액의 20% 한도)

1) 개인 소득적격투자자란 자본시장법 제117조의10 제6항 제1호 및 같은 법 시행령 제118조의17 제3항 제1호에서 정

청약한도는 개인 일반투자자 2,000만원, 개인 소득적격투자자 4,000만원이며, 개인전문투자자와 법인투자자는 청약한도가 없습니다. 다만 개인 전문투자자의 경우 공모 총액의 5%, 법인투자자의 경우 공모총액의 20% 한도가 있습니다.

(4) 청약결과 배정방법

청약의 결과 모집총액을 개인 일반투자자, 개인 소득적격투자자, 개인 전문투자자, 법인투자자 구분 없이 각 청약한도 내에서 청약한 순서에 따라 선착순으로 배정합니다. 총 청약금액이 모집총액을 초과하는 경우 모집총액까지 청약한 순서에 따라 배정합니다. 총 청약금액(수익증권(DAS)으로 지급하는 위탁수익금 포함)이 모집총액에 미달하는 경우 금번 수익증권 모집은 취소가 되며, 이러한 사항은 펀블 플랫폼에 안내될 예정입니다.

전체 수익증권 공모의 청약률은 실시간으로 펀블 플랫폼을 통해 확인하실 수 있으며 배정 여부는 청약기일 종료 후 2 영업일 내에 플랫폼운영자가 청약자별로 개별 통지할 예정입니다.

(5) 투자설명서 교부의무

회사는 모집 수익증권에 청약 신청하는 투자자 대상으로 투자설명서 교부 의무가 있으며 신탁사무 관련 계약을 바탕으로 펀블 플랫폼 내 청약 과정 중 필수적으로 투자설명서를 열람하도록 하였습니다.

(6) 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

투자자는 청약시 100% 증거금을 본인이 펀블 플랫폼을 통하여 사전에 개설한 계좌관리기관 제휴 계좌에 입금 하여야 하며, 청약 신청 시 해당 금원은 출금 및 타 수익증권 및 DAS의 구매가 제한될 예정입니다. 이후 해당 증거금은 수익증권 및 DAS 발행 시 계좌관리기관 제휴 계좌에서 회사 계좌로 납입될 예정입니다. 청약기간 내 청약신청 철회 시 반환되는 청약증거금은 즉시 환불 및 사용 가능하며, 청약 실패 시(공모 청약 배정 선착순 인원 내에 들지 못하였거나 공모총액에 해당하는 물량에 청약 물량이 도달하지 않아 청약이 철회되는 경우) 청약기일 종료 후 3 영업일 이내에 환불될 예정입니다.

(7) 계좌관리기관에 관한 사항

계좌관리기관인 SK증권㈜은 전자증권법 상의 고객계좌 및 고객계좌부 개설, 관리에 대한 업무를 수행하며, 금융위원회에서 지정한 부가조건에 근거하여 매매체결에 대한 증권 및 거래대금의 결제, 수익증권과 DAS의 총량 일치 여부에 대한 주기적 확인 업무를 부가적으로 수행합니다. 또한, 계좌관리기관은 『특정금융정보법』상 고객확인의무, 의심거래 보고 등 자금세탁방지 업무를 담당합니다.

(8) 수익증권 교부에 관한 사항

모집에 성공하여 신탁부동산에 대한 위탁수익금을 위탁자인 원소유주에게 지급하고, 회사로 소

한 요건을 갖춘 투자자를 말합니다.

2) 개인 전문투자자란 자본시장법 시행령 제10조의 제3항 제17호에서 정한 요건을 갖춘 투자자를 말합니다.

유권 이전등기 및 신탁등기가 완료되면, 전체 공모청약 총액에 해당하는 금원의 수익증권이 전자증권법에 따라 한국예탁결제원에 전자 등록함으로써 등록 발행되며, 청약 배정 결과에 따라 청약자별로 배정 수익증권을 고객계좌부에 등록 기재함으로써 수익증권 입고(교부)가 이루어집니다. 소유권이전등기 및 신탁등기는 납입기일로부터 5 영업일 정도 소요될 것으로 예상됩니다.

(9) 디지털자산증서(DAS)의 발행일과 상장일

DAS는 수익증권 발행일에 동시 발행되며, 플랫폼 상장일은 신탁등기 완료일로부터 7 영업일 정도 소요될 것으로 예상됩니다. 향후 일정이 확정되는 대로 펀블 플랫폼을 통하여 안내할 예정입니다.

(10) 정보제한 및 비밀유지에 관한 사항

회사와 펀블을 비롯한 금번 수익증권 및 DAS 발행 관계기관들은 수익증권 및 DAS 발행과 관련하여 입수한 청약자 정보 등을 제3자에게 누설하거나 수익증권 및 DAS 발행 이외의 목적으로 이용하지 않습니다.

(11) 기타

본 증권신고서는 금융위원회에 제출 이후 정정될 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 수익증권 또는 DAS의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 수익증권 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 수익증권은 『예금자보호법』에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발행할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

5. 상장 및 매매에 관한 사항

DAS는 펀블이 운영하는 DAS 거래 전용 플랫폼인 펀블 플랫폼에 상장됩니다. 플랫폼 상장은 해당 DAS가 펀블 플랫폼 상에서 거래가 되는 상품이 되는 것을 의미하며, 유가증권시장, 코스닥, 코넥스 시장 등 거래소가 개설하는 금융투자상품시장에 상장되지 아니합니다. DAS 거래는 오직 펀블 플랫폼에서만 가능합니다.

가. 상장절차

금번 공모를 통해 발행되는 DAS의 펀블 플랫폼 상장일은 미정입니다. 향후 일정이 확정되는 대로 펀블 플랫폼을 통해 투자자들에게 안내할 예정입니다. 또한, 전반적인 시장금리가 상승하거나 부동산 시장이 침체될 경우 상대적으로 투자매력이 감소하여 DAS(수익증권) 가격이 하락하거나, 시장참여자의 부족으로 인해 플랫폼 상장 후 시장에서의 거래가 예상보다 활발하지 않을 수 있습니다.

플랫폼 상장은 펀블 플랫폼 상장규정(이하 “플랫폼 상장규정”)에 따르며 상장신청인의 상장 신청이 있는 경우 정해진 자격요건을 갖춘 위원을 포함하는 상장심의위원회가 심사를 하여 상장여부를 결정하게 됩니다. 상장을 승인하는 경우, 해당 부동산의 수탁자인 신탁회사의 의결 과정을 거쳐 최종 상장 여부를 확정하게 됩니다. 상장신청인은 상장하려는 특정 DAS 중 일부 수량만을 상장신청 할 수 없으며, 동일 DAS 전부를 상장신청 하여야 합니다.

플랫폼 상장규정에 따라 신규상장의 심사요건은 아래와 같습니다(상장규정 제5조 제3항).

1. 신탁계약의 대상인 부동산이 서울·경기 수도권 또는 주요 광역시 및 이에 준하는 곳에 소재할 것 2. 신탁계약의 대상인 부동산이 업무시설, 상업시설, 물류시설, 근린생활시설, 숙박시설 등 상업용 수익형 부동산 또는 이에 준하는 것일 것

펀블 플랫폼은 플랫폼 상장규정에 따라 2024년 [7]월 [31]일 상장심의위원회를 개최하여 상장 대상 부동산인 경기도 고양시 덕양구 향동동 396 현대테라타워디엠씨 제14층 제비-1401호에 대한 심의, 의결을 거쳤으며, 참석 상장위원 전원이 상장 권고 표결에서 찬성하였습니다.

나. 플랫폼을 통한 매매

(1) 수익증권과 DAS의 발행 및 매매

- 회사는 투자자로부터 수익증권 발행대금을 지급받은 후 투자수익권을 표시하는 수익증권을 전자증권법에 따른 전자등록의 방법으로 발행하며, 이를 위하여 전자등록기관(한국예탁결제원)에 수익증권의 신규 전자등록을 신청하게 됩니다.
- 이후, 회사는 투자수익권을 표시하는 수익증권을 전자증권법에 따라 발행하고, 수익증권 배정자의 고객 명의가 계좌관리기관의 고객계좌부에 등록됨으로써 한국예탁결제원에 수익증권이 전자등록되며, 계좌관리기관에 개설된 고객의 고객계좌에 배정된 수익증권의 수량이 기재됨으로써 전자등록 됩니다. 한편, 플랫폼운영자는 발행대금을 회사에 납입 후 청약한 고객들에게 배정된 수익증권과 1:1로 상응하는 DAS를 발행하여 배정합니다.
- 수익증권은 무기명식으로 발행하고, 수익증권의 발행가액, 액면가액 및 발행 좌수는 변경할 수 없습니다. 투자자는 무기명수익증권을 기명수익증권으로 전환할 것을 청구할 수 없습니다.
- 투자자는 펀블 플랫폼에서 다자간상대매매 방식에 의해 매매거래가 가능합니다. 즉, 매도자의 매도호가와 매수자의 매수호가가 일치할 경우 일치하는 수량 범위내에서 매매거래가 이루어지며, 계좌관리기관을 통해 수익증권의 매매대금 지급 및 수익증권 고객계좌부에 계좌간 대체 전자등록이 이루어집니다.
- 투자자는 플랫폼운영자가 운영하는 펀블 플랫폼을 통하여 DAS 매매를 위한 주문을 제출할 수 있습니다. 투자자의 DAS 매매 의사표시는 그에 상응하는 수익증권 매매 의사표시를 의미합니다. DAS를 양수도하는 경우 그에 상응하는 수익증권이 고객계좌부의 매도인 계좌에서 매수인 계좌로 수량이 변경 기록되는 계좌간 대체 방식으로 전자등록이 이루어집니다. DAS

와 상응하여 발행되는 수익증권의 고객계좌부는 계좌관리기관에서 관리합니다.

- 매매 주문 시 등록한 정보는 DAS의 매매 거래가 체결된 후에는 수정, 삭제, 취소할 수 없습니다. DAS 거래 후 전산 및 회선장애 등으로 인하여 주문 및 매매주문 처리결과 보고가 지연될 수 있으므로, 투자자는 이중 주문 등이 발생하지 않도록 주문입력 후 처리완료까지의 결과를 직접 확인해야 합니다. 거래내용에 의문점이 있거나 이상이 발생한 경우 즉시 회사의 고객센터 등을 통해 연락하여 필요한 조치를 받아야 합니다. 투자자는 회사의 사전 안내 절차에 따라 거래내용의 교부를 신청할 수 있으며, 회사는 전자우편(E-mail)이나, 우편, 전화, 문자, 모바일 메신저, 인터넷 메신저, SNS 등 그 밖에 전자적 장치를 이용한 방법으로 그 내용을 교부할 수 있습니다.
- 상기와 같은 절차를 통해 전자증권법에 따라 계좌관리기관의 고객계좌부에 전자등록된 자는 동 수익증권에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됨으로써 매매의 효력이 발생됩니다.
- DAS를 보유한 투자자가 부동산관리처분신탁의 수익자로서 의사결정을 하는 경우 의사결정이 필요한 사항 및 의사결정의 방법은 부동산관리처분신탁계약에서 정한 바에 따르기로 합니다.

(2) 매매거래 시간

- 펀블이 운영하는 플랫폼의 일반적인 정규시장 시간은 09:00~17:00입니다. 대량매매의 경우 거래시간 이후 펀블이 공시하는 일정 시간까지 가능하고 시간 외 시장은 운영하지 않습니다. 거래소 운영 시간은 투자자 거래편의성 증대를 위해 점진적으로 늘려 나갈 계획으로, 향후 운영 시간을 변경하는 경우 펀블 플랫폼을 통해 관련 내용을 사전 공시할 예정입니다.

(3) 매매거래일

- 플랫폼운영자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날에는 DAS 거래소를 휴장합니다.

1. 토요일
2. 『관공서의 공휴일에 관한 규정』에 따른 공휴일
3. 『근로자의 날 제정에 관한 법률』에 따른 공휴일
4. 연말의 1일간(이 경우 일수의 계산 시, 토요일과 공휴일은 산입하지 않습니다)
5. 그 밖에 플랫폼운영자가 필요하다고 인정하는 날 (이 경우 펀블 플랫폼을 통해 사전 공시합니다)

(4) 매매방법

- 펀블 플랫폼에서의 매매거래는 금융위원회 혁신금융서비스 지정 부가조건에 따라 다자간상대매매방식으로 이루어집니다. 이는 당사자간 매도호가와 매수호가가 일치하는 경우에 일치하는 수량 범위 내에서 매매가 체결되는 방식입니다. 동일가격 호가의 경우 먼저 접수된 호가가 뒤에 접수된 호가에 우선하며, 가격이 일치하지 않는 경우 체결을 원하는 투자자는 상대호가를 탐색하여 자신의 호가를 정정하여야 합니다.

(5) 기준가격의 산정

- 펀블 플랫폼 상 기준가격은 금융투자협회가 운영하는 증권시장에 상장되지 아니한 주권의 장외매매거래를 위한 금융투자상품시장(이하 “K-OTC 시장”)의 기준가격 형성을 참고하여 직전일의 거래량가중평균가격을 기준가격으로 사용합니다.
- 동 기준가격은 정규시장 개장 시 시초가로 사용됩니다.
  1. 신규로 플랫폼 상장되는 DAS의 경우에는 DAS당 공모가격을 기준가격으로 합니다.
  2. 플랫폼 상장 후에는
     1) 직전 거래일에 거래형성이 된 경우 : 거래량가중평균가격 (직전일의 총 거래대금÷직전일의 총 거래 DAS 수량)으로 기준가격이 산정되고
     2) 직전 거래일에 거래형성이 되지 아니한 경우 : 직전 거래일의 기준가격으로 산정됩니다. 다만, 매매거래가 성립되지 않았다고 하더라도 즉시 체결이 가능한 호가가 제출된 경우 이를 기세로 하여 시장의 흐름을 기준가격으로 반영합니다.
- 기세의 산정방법은 다음과 같습니다.

가. 직전 거래일에 장 종료 시까지 접수된 유효한 호가 중 기준가격보다 낮은(높은) 매도호가(매수호가)의 합계액이 100만원 이상인 경우 해당 매도호가(매수호가)의 수량가중평균가격을 기세로 합니다. 다만, 해당 수량가중평균가격보다 높은(낮은) 매수호가(매도호가)의 합계액이 총 100만원 이상인 경우에는 매수호가(매도호가) 중 최고가격(최저가격)을 기세로 합니다.
나. 매도호가에 의한 기세와 매수호가에 의한 기세가 모두 존재하거나 플랫폼 상장규정 제12조에 의해 당일 중 매매거래가 정지된 사실이 있는 경우에는 기세가 없는 것으로 합니다.
다. 기세는 기준가격(기세를 산정하고자 하는 날의 직전일의 기준가격을 말한다) 대비 30%를 벗어나지 못하며, 호가가격단위 미만의 금액은 절사하되, 동 금액이 호가가격단위 중 가장 낮은 금액 미만인 경우에는 호가가격단위 중 가장 낮은 금액으로 하고, 기준가격에 가격제한폭을 고려하여 산출된 금액이 호가가격단위를 적용할 수 없는 경우에는 호가가격단위가 적용될 수 있는 가격까지로 합니다.

- 단 위의 내용에도 불구하고 아래에서 기준가격을 달리 정할 수 있습니다.

① 장기 휴장 이후 최초로 매매거래를 재개하는 경우

② 장기간 매매거래가 이루어지지 아니하거나 권리내용의 중대한 변경 또는 시장상황 급변 등의 사유로 기준가격을 적용하는 것이 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우

③ 그 밖에 플랫폼운영자가 필요하다고 인정하는 경우

(6) 가격제한폭

- 가격제한폭은 하루 동안에 가격이 변동할 수 있는 폭을 말하며, 기준가격대비 ±30%이내로 제한하고 있습니다. 가격제한폭은 기준가격에 100분의 30을 곱하여 산출한 금액(호가가격단위 미만 금액은 절사)으로 합니다. 기준가격에 가격제한폭을 감안한 금액이 호가가격단위를 적용할 수 없는 경우에는 호가가격단위가 적용될 수 있는 가격까지로 합니다. DAS의 주문가

격은 기준가격에 가격제한폭을 더한 가격(이하 “상한가”라 한다)보다 높거나 기준가격에서 가격제한폭을 뺀 가격(이하 “하한가”라 한다)보다 낮아서는 아니됩니다.

(7) 호가단위

- 펀블 플랫폼에서의 호가단위는 다음과 같습니다.
  * 1DAS의 가격이 10,000원 미만인 종목 : 10원
  * 1DAS의 가격이 10,000원 이상 50,000원 미만인 종목 : 50원
  * 1DAS의 가격이 50,000원 이상인 종목 : 100원
- 한편, 펀블 플랫폼 상에서의 DAS 매매거래 주문은 거래소 운영 시간 중 당일 기준가격의 가격제한폭 이내 지정가주문만 가능하며, 호가 제출 시점에 가장 높은 매수호가보다 5호가 가격 단위를 초과하여 낮은 매도호가나 가장 낮은 매도호가보다 5호가 가격단위를 초과하여 높은 매수호가는 호가 접수가 거부될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(8) 대량매매 신고 및 체결

- 대량매매는 종목, 수량 및 가격이 동일한 매도호가 및 매수호가로 매도자와 매수자가 매매거래를 성립시키고자 플랫폼운영자에 사전 신청하는 경우 해당 종목의 매매거래를 성립시키는 방법으로 체결됩니다. 대량매매의 신청은 거래소 운영시간 중에 가능하며, 거래의 체결은 당일 거래소 시장 마감 직후 체결됩니다. 이때 대량매매를 신청하여 호가할 수 있는 가격은 당일 기준가격의 상하 가격제한폭 이내로 합니다.

(9) 투자한도

- 투자자별로 아래와 같은 연간 및 일일 투자한도가 존재합니다.

구분		청약한도
연간 투자한도	개인 일반투자자	2,000만원
	개인 소득적격투자자	4,000만원
	개인 전문투자자	제한없음 (단, 단일 공모 총액의 5%)
	법인투자자	제한없음 (단, 단일 공모 총액의 20%)
일일 투자한도		투자자 1인당 매매회전율[3] 100% 이하

(10) 매매거래 시 투자자 유의사항

- DAS 투자시 투자자는 다음의 사항을 유의하여야 합니다.

1. 매수 시 매수하고자 하는 DAS의 수량 및 금액을 특정하여 이에 해당하는 금액을 투자자의 펀블 플랫폼 제휴 계좌에 보유하고 있어야 하며, 투자자의 주문 신청이 유효하게 진행 중인 동안에는 해당 금액을 제휴 계좌에서 인출하거나 다른 DAS에 투자하는 데 사용할 수 없습니다.

2. 다음의 경우 투자자의 주문 접수가 거부될 수 있습니다.

3) 매매회전율 = (DAS 거래대금 x 1/2) / {보유 DAS 평가액(전일종가) + 예치금}

1) 투자자의 제휴 계좌에 예치된 인출 가능 현금을 초과하는 금액으로 주문하는 경우

2) 가격제한폭을 초과하여 주문하는 경우

3) 가격제한폭을 초과하지 않는다 하더라도 호가 제출 시점에 가장 높은 매수호가보다 5호가 가격 단위를 초과하여 낮은 매도호가나 가장 낮은 매도호가보다 5호가 가격단위를 초과하여 높은 매수호가의 경우

4) 공익과 투자자 보호 또는 거래질서 안정을 위하여 필요하다고 인정되는 주문의 경우

5) 그 밖에 플랫폼운영자가 사전에 안내한 거부 사유에 해당하는 주문의 경우

3. 투자자는 투자자의 매매 신청 및 체결 과정에서 착오가 발생한 경우라도 이미 매매가 체결된 후에는 해당 매매거래를 수정 또는 취소할 수 없습니다.

다. 상장폐지

플랫폼 상장은 수익자의 의사결정에 따라 수익증권 발행인(수탁자)의 신청에 의하여 폐지될 수 있습니다. 수익증권 발행인은 수익자의 의사결정을 위하여 펀블 플랫폼 상에서 전자투표 또는 오프라인 총회 개최를 통한 직접 출석 투표방식의 수익자총회 개최를 요청할 수 있습니다. 수익증권 발행인은 수익자총회 개최 결과에 따라 상장폐지신청서를 아래 각 호의 첨부서류와 함께 플랫폼운영자에 제출하여야 하며, 플랫폼운영자는 상장폐지 내용을 펀블 플랫폼을 통해 공시하여야 합니다(플랫폼 상장규정 제11조).

1. 수익자총회 의사록 2. 투표 결과 집계 내역 및 기타 참고자료

제2부 신탁부동산에 대한 사항

I. 신탁에 관한 주요 내용

1. 신탁의 개요 및 구조

가. 개요

회사는 관리처분신탁 구조를 이용하여 위탁자의 부동산을 수탁받아 해당 신탁을 기반으로 해당 신탁의 수익권(위탁수익권, 플랫폼운영수익권, 투자수익권) 중 투자수익권에 대한 부동산관리처분신탁 수익증권을 발행하고, 수익증권 발행대금 중 일부를 위탁수익권에 대한 수익으로 지급하고, 신탁부동산의 운용 및 처분 등으로 취득한 수익을 투자수익권 및 플랫폼운영수익권에 대한 수익으로 지급할 예정입니다. 아래는 본 부동산관리처분신탁계약서의 신탁목적을 기술한 부분이며, 자세한 내용은 첨부된 부동산관리처분신탁계약서에서 찾아보실 수 있습니다.

[부동산관리처분신탁계약서]

제1조 (신탁계약의 목적) 신탁계약은 위탁자가 [별지 1] 기재 목록의 소유 부동산(이하 “신탁부동산”이라 한다)을 수탁자에게 신탁(이하 “본건 신탁”이라 한다)하고, 수탁자는 본건 신탁의 수익권 중 투자수익권을 대상으로 하는 수익증권을 「신탁법」 제78조 및 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”이라 한다)에 따라 플랫폼운영수익자가 운영하는 플랫폼(이하 “펀블플랫폼”이라 한다)을 통해 공모 발행하여(수익권 중 위탁수익권 및 플랫폼운영수익권에 대하여는 수익증권을 발행하지 아니함), 그 발행대금 중 일부를 위탁수익권에 대한 수익(이하 “위탁수익금”이라 하고, 위탁수익금의 구체적인 금액은 별지 3. 제1호 가목에서 정한 바와 같다)으로 위탁수익자에게 지급하고, 신탁부동산의 운용 및 처분 등을 통해 취득한 수익을 투자수익권 및 플랫폼운영수익권에 대한 수익으로 지급하는 것을 목적으로 한다.[4]

나. 신탁회사

신탁회사는 코리아신탁㈜입니다. 본 관리처분신탁의 수탁업무 진행 예정이며, 본 증권신고서의 제출인입니다.

---

4) 회사는 수익증권을 전자증권법에 따라 한국예탁결제원의 전자등록 시스템을 이용하여 전자적으로 발행하며, DAS는 개인이 부동산 수익증권을 거래할 수 있도록 블록체인 기반 분산원장 기술을 활용하여 만들어진 것으로 발행된 수익증권과 그 수량 등이 항상 대응되도록 관리됩니다. 따라서, DAS를 보유하는 투자자는 부동산관리처분신탁계약의 수익권 중 투자수익권을 보유한 자로서 투자수익자의 지위를 가지게 됩니다. DAS와 수익증권의 구체적 관계는 이 증권신고서 3쪽 제5항 부분 등을 참조하여 주시기 바랍니다.

구분	내용
회사명	코리아신탁 주식회사
영문명	Korea Trust Co., Ltd.
대표자	이유청
본점 사업자등록번호	215-86-52007
본사 주소	(06178) 서울 강남구 테헤란로 508, 10・11・14・17층 (대치동, 해성2빌딩)
본사 전화번호	02-3430-2000
본사 팩스번호	02-557-6651
인터넷 홈페이지 주소	https://www.ktrust.co.kr
기업규모	대기업
결산월	12월
업종명	신탁업
회사설립일	2009.4.27
임직원수	219명 (2023년 12월 31일 기준)

다. ㈜펀블

펀블은 부동산관리처분신탁 내 플랫폼운영수익자로서 권리를 가지며 DAS 매매 및 유통시스템을 운영하는 플랫폼 운영자입니다.

구분	내용
회사명	㈜펀블
영문명	Funble Inc.
대표자	조찬식
본점 사업자등록번호	822-87-01619
본사 주소	서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 서울핀테크랩 4,5,6,8,17,19층
본사 전화번호	1661-3258
인터넷 홈페이지 주소	https://funble.kr
기업규모	중소기업
결산월	12월
업종명	전자통신업/서비스
회사설립일	2019.07.19
임직원수	20명 (2024년 6월 30일 기준)

2. 수익자의 주요 권리 내용

가. 의결권 행사

부동산관리처분신탁계약서 제10조 제1항 각호(제1호의 경우 각목)에 해당하는 아래 사항은 DAS를 소유하는 수익자들의 의사에 따라 해당 정족수에 따른 의결로 결정됩니다.

(1) 신탁부동산의 처분에 관하여 제10조 제1항 제1호 각목의 요건에 해당하는 사항:
- 가목 및 다목의 경우: 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 의사결정 절차에 참여하고, 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유하는 투자수익자들의 찬성
- 나목의 경우: 투자수익자 의결권의 2분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 의사결정 절차에 참여하고, 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유하는 투자수익자들의 찬성

(2) 수탁자의 임무종료사유가 발생하여 플랫폼운영수익자가 지정한 신탁업자를 신수탁업자로 선정하고자 하는 경우 선정여부: 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 의사결정 절차에 참여하고, 참여한 투자수익자 의결권 중 과반수 이상을 보유하는 투자수익자들의 찬성

(3) 부동산관리처분신탁계약 제16조 제1항 제3호 또는 제4호에 따라 개시된 신탁부동산 처분절차에서 공매예정가액의 감액이 필요한 경우 감액여부: 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 의사결정 절차에 참여하고, 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유하는 투자수익자들의 찬성

(4) 투자수익권 지분율 합계 50% 이상의 투자수익자들이 수익증권 발행일로부터 20년이 경과한 시점(처분시점)의 8개월 전까지 처분시점의 연장을 요청하고 수탁자가 동의한 경우 연장 여부 및 연장기간: 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 의사결정 절차에 참여하고, 참여한 투자수익자 의결권 중 과반수 이상을 보유하는 투자수익자들의 찬성

(5) 수탁자가 신탁계약상의 의무를 객관적으로 명백하게 위반한 경우로서 플랫폼운영수익자가 수탁자의 해임에 관한 의사결정을 요청한 경우 위 해임에 관한 사항: 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 의사결정 절차에 참여하고, 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유하는 투자수익자들의 찬성

위와 같은 결의의 행사는 펀블 플랫폼이 운영되고 있는 경우 펀블 플랫폼을 통한 전자투표 방식 또는 오프라인 총회 개최시 직접 출석 투표방식으로 하고, 펀블 플랫폼 운영이 중단된 경우 수익자명부에 기재된 투자수익자에게 그 주소로 통지(다만, 투자수익자가 동의한 경우 문자 메시지, 모바일메신저를 통하여 위 통지를 할 수 있음)하여, 수익자총회 또는 서면 의결권 행사를 통해 진행됩니다.

[부동산관리처분신탁계약서 제10조]

제10조 (투자수익자의 의사결정 필요사항 및 의사결정 방법)

① 다음 각 호의 사항은 투자수익자의 의사에 따라 결정한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 신탁부동산을 처분하고자 하는 경우 그 처분 여부

가. 펀블 플랫폼에서의 수익증권 최초 발행가액 총액 이상의 특약으로 정한 가격(단,

해당 가격은 (i) 수탁자가 선정한 2개 이상의 감정평가 전문기관의 신탁부동산에 관한 감정평가액의 산술평균액과 (ii) 미정산 신탁사무처리비용 및 신탁보수, 신탁부동산의 처분 관련 제세공과금, 수수료, 비용, 지급기일이 도래한 플랫폼운영수익자에 대한 수수료 및 비용 중 미지급액 등을 고려하여 수탁자가 산정한 금액의 합산액 이상이어야 함)으로 신탁부동산의 매수를 희망하는 자가 있는 경우 (다만, 해당 매수희망자가 수탁자에게 매수의향서 및 매매대금 납부를 위한 자금조달계획을 제출하고, 위 감정평가비용을 부담하는 경우에 한한다.)

나. 투자수익권 지분율 합계 50% 이상의 투자수익자들이 수탁자에게 신탁부동산의 처분에 관한 의사결정 절차의 개시를 요청하는 경우

다. ⑴ 수탁자가 선정한 2개 이상의 감정평가 전문기관의 신탁부동산에 관한 감정평가액의 산술평균액이 수익증권 발행 시의 신탁부동산의 감정평가액 대비 상하 10% 이상 변경된 경우, ⑵ 운용수익으로 미지급된 신탁사무처리비용의 합계액이 수익증권 발행대금의 5% 이상이 된 경우, ⑶ 기타 신탁계약에 따른 신탁을 유지할 수 없는 사유가 발생한 경우 중 어느 하나의 경우로서, 수탁자와 플랫폼운영수익자가 신탁부동산의 처분에 관한 의사결정 절차를 개시하기로 합의한 경우

2. 제24조 제1항 각 호에서 정한 수탁자의 임무 종료사유가 발생하여 플랫폼운영수익자가 지정한 신탁업자를 새로운 수탁자로 선정하고자 하는 경우 그 선정 여부

3. 제16조 제1항 제3호 또는 제4호에 따라 개시된 신탁부동산 처분절차에서 제16조 제3항 제2호에 따른 공매예정가액의 감액이 필요한 경우 그 감액 여부

4. 투자수익권 지분율 합계 50% 이상의 투자수익자들이 제16조 제1항 제1호의 신탁부동산 처분시점(수익증권 발행일로부터 20년이 경과한 시점)의 8개월 전까지 위 처분시점의 연장(연장기간 포함)을 요청하고 수탁자가 이에 동의한 경우 그 연장 여부 및 연장기간

5. 수탁자가 신탁계약상의 의무를 객관적으로 명백하게 위반하였음이 확인되고, 플랫폼운영수익자가 이를 이유로 수탁자의 해임에 관한 의사결정을 요청한 경우 위 해임에 관한 사항

② 제1항 각 호의 사항에 관한 투자수익자의 의사는 다음 각 호에 따라 결정한다.

1. 제1항 제1호 가목의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유하는 투자수익자들이 신탁부동산의 처분에 찬성하여야 한다.
2. 제1항 제1호 나목의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 2분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유한 투자수익자들이 신탁부동산의 처분에 찬성하여야 한다.
3. 제1항 제1호 다목의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수

익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유한 투자수익자들이 신탁부동산의 처분에 찬성하여야 한다.

4. 제1항 제2호의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 과반수 이상을 보유한 투자수익자들이 플랫폼운영수익자가 지정한 신탁업자를 신 수탁자로 선정하는 것에 찬성하여야 한다.

5. 제1항 제3호의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유하는 투자수익자들이 공매예정가액의 감액에 찬성하여야 한다.

6. 제1항 제4호의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 과반수 이상을 보유한 투자수익자들이 신탁부동산의 처분시점 연장 및 연장기간에 찬성하여야 한다.

7. 제1항 제5호의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권의 3분의 2 이상을 보유한 투자수익자들이 수탁자 해임에 찬성하여야 한다

③ 제1항 각 호(제1항 제1호의 경우에는 각 목)의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하고 펀블 플랫폼이 운영되고 있는 경우에는 다음 각 호에서 정한 절차에 따라 투자수익자의 의사를 확인한다. 이 경우 해당 안건에 대한 의결권은 제1호 다목에 따라 수탁자가 지정한 날의 장 마감 시 현재의 투자수익자(동 시점의 투자수익자명부에 투자수익자로 기재된 자)가 행사한다.

1. 수탁자는 제1항 각 호(제1호의 경우에는 각 목)의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 해당 사유 발생 사실을 플랫폼운영수익자로부터 고지 받은 날(제2호 또는 제5호의 경우에는 플랫폼운영수익자가 수탁자에게 신수탁자 선정 또는 수탁자 해임 절차의 개시를 고지받은 날)로부터 3 영업일 이내에 플랫폼운영수익자와 사전 협의하여 수익자 총회일을 정하고 수익자 총회일 2주 전 투자수익자에게 다음 각 목의 사항을 서면 혹은 전자문서(투자수익자가 전자문서로 통지를 받는 것에 동의한 경우 문자메시지, 모바일메신저 등 전자적 방법을 통하여 위 통지를 할 수 있다)로 통지한다.
   가. 투자수익자 의사결정이 필요한 사유의 발생 사실 및 그 내용
   나. 투자수익자의 의결권 행사방법 및 행사기간
   다. 플랫폼운영수익자가 투자수익자에게 사전에 안내한 바에 따라 수탁자가 지정한 수익자 총회일 전 영업일의 장 마감 시 현재의 투자수익자(동 시점의 투자수익자명부에 투자수익자로 기재된 자)가 의결권을 보유한다는 뜻

2. 투자수익자의 의결권 행사는 펀블 플랫폼을 통한 전자투표 방식으로 할 수 있다(이

경우 플랫폼운영수익자는 투자수익자의 원활한 의결권 행사를 위하여 전자투표권자명부를 작성하고, 전자투표관련 정보를 펀블 플랫폼을 통해 투자수익자에게 고지하고, 이를 수탁자에게 제공하기로 한다).

3. 플랫폼운영수익자는 제1호 나목의 행사기간 중 펀블 플랫폼을 통하여 의사결정 절차에 참여한 투자수익자의 의결권 수 및 그 찬반수를 확인하여 투자수익자의 의결권 행사기간 마지막 날로부터 3 영업일 이내에 수탁자에게 고지한다.

④ 제1항 각 호(제1호의 경우에는 각 목)의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였으나, 펀블 플랫폼 운영중단의 경우에는 다음 각 호에서 정한 절차에 따라 투자수익자의 의사를 확인한다. 이 경우 해당 안건에 대한 의결권은 제1호 라목에 따라 펀블플랫폼 운영중단 시점의 최종 투자수익자로 확인된 자가 행사한다.

1. 수탁자는 제1항 각 호(제1호의 경우에는 각 목)의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 해당 사유 발생일로부터 5 영업일 이내에 해당 사유 발생일 현재 투자수익자명부에 기재된 각 투자수익자에게 다음 각 목의 사항을 기재한 통지를 발송한다. 이 경우 위 통지는 투자수익자명부에 기재된 주소나 투자수익자가 수탁자에게 별도로 통지한 주소로 서면 혹은 전자문서(투자수익자가 전자문서로 통지를 받는 것에 동의한 경우 문자메시지, 모바일메신저 등 전자적 방법을 통하여 위 통지를 할 수 있음)로 통지한다.

가. 투자수익자 의사결정이 필요한 사유의 발생사실 및 그 내용

나. 수익자총회를 개최하는 경우 : (i) 그 장소 및 일시, (ii) 서면으로 의결권을 행사할 수 있는 방법에 관한 사항(서면의 송부처 및 송부기한 포함)

다. 수익자총회를 개최하지 아니하는 경우 : 서면으로 의결권을 행사할 수 있는 방법에 관한 사항(서면의 송부처 및 송부기한 포함)

라. 펀블 플랫폼이 운영 중단된 시점의 최종 투자수익자로 확인된 자가 의결권을 보유한다는 뜻

2. 수탁자는 제1호 나목 및 다목의 의사결정 절차에 참여한 투자수익자의 의결권 수 및 그 찬반 수를 확인한다.

⑤ 본 조에 따른 투자수익자의 의사결정과 관련하여, 의결권의 총 수는 [별지 6] 기재 수익증권의 수와 동일한 수로 하며, 각 투자수익자는 의결권의 총 수에 해당 투자수익권 지분율을 곱한 수만큼의 의결권을 가진다.

나. 운용수익 및 처분수익의 지급

부동산관리처분신탁계약서 제2조 제4호 나목, 제2조 제5호 및 제2조 제6호에 따라 회사가 발행하는 관리처분신탁의 수익증권은 디지털 증서 형태(DAS)로 투자자에게 주어지며, DAS 투자자들은 수익증권의 지분율에 기초하여 그 운용수익을 부동산관리처분신탁계약서에서 정한 바에 따라 배당을 지급받습니다.

[부동산관리처분신탁계약서 제2조 제4호 나목]

나. “투자수익자”란 신탁계약에 따라 발행되는 수익증권을 보유하는 자로서, 펀블플랫폼을 통해 수익증권의 모집 시 수익증권을 취득한 자 또는 매매거래를 통해 수익증권을 양수한 자를 총칭한다.

[부동산관리처분신탁계약서 제2조 제5호]

5. “수익증권”이란 수탁자가 「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”이라 한다)에 따라 전자증권법상 전자등록의 방법으로 발행하는 투자수익권을 표시하는 수익증권을 말한다.

[부동산관리처분신탁계약서 제2조 제6호]

6. “디지털 자산증서”(Digital Asset Securities, 이하 “DAS”라 한다)란 플랫폼운영수익자가 수익증권의 모집 및 유통 시장 제공을 위하여 수익증권의 권리내용에 일대일로 상응시켜 발행하는 디지털 증표를 말하고, DAS 전용 거래 플랫폼인 펀블 플랫폼에 상장·거래되며, 투자수익자는 펀블 플랫폼에서 DAS 거래를 통해 실제적으로 수익증권을 양수도할 수 있게 된다.

[부동산관리처분신탁계약서 별지4]

1. 투자수익권은 신탁부동산의 운용수익 및 처분수익을 신탁계약에서 정한 순서에 따라 그 투자수익권 지분율(어느 투자수익자가 보유한 수익증권의 지분율을 의미함)을 기준으로 지급받는 권리(다만, 원미만은 절사하며, 관련 세법상의 원천징수의무가 발생하는 경우 해당 원천징수세액 상당액을 제한 금액을 지급받을 권리임)로 한다. 2. 투자수익권은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하고 투자수익자가 운용수익 및 처분수익 중 신탁계약에서 정한 금액을 지급받은 경우 소멸한다. 가. 신탁부동산 전부(수탁자가 신탁부동산의 물상대위로 취득한 재산 포함)가 처분되고 수탁자가 그 처분대금 전액을 지급받은 경우 나. 신탁부동산 전부가 수용되고 수탁자가 그 보상금 전액을 지급받은 경우 다. 수탁자가 신탁부동산의 멸실·훼손(다만, 훼손의 경우 보험금 등으로 신탁부동산을 수선할 수 없는 경우에 한함)에 따른 보험금 수령 후 잔여 신탁부동산(토지 등)의 처분대금을 전액 수령한 경우(다만, 잔여 신탁부동산이 없는 때에는 보험금을 수령한 경우) 라. 위탁자 담보책임사유가 발생하여 신탁계약이 해제되고 수탁자가 위탁자로부터 신탁계약에서 정한 금액을 전액 지급받은 경우 마. 그 밖의 수탁자가 신탁부동산 전체에 관한 물상대위에 따른 금액을 수령한 경우

플랫폼운영사는 배당기준일로부터 10 영업일 전에 배당금 지급일정을 펀블 플랫폼을 통해 공시하고, 배당금은 배당기준일로부터 20 영업일 이내에 배당금 지급 대상 투자자들(배당기준일 당일 펀블 플랫폼 거래 종료 시점 현재 DAS 투자자)에게 지급됩니다.

회사는 직전 배당금 지급 후 신탁부동산 운용을 통해 취득한 운용수익 및 처분수익에 대한 운용보고서를 플랫폼운영사에 제출하고, 플랫폼운영사는 회사가 제출한 운용보고서를 펀블 플랫폼에 게시하고 배당금 지급 대상 투자자들에게 개별 통지합니다. 이후 회사는 운용보고서 상의 배당대금 총액을 수익증권 전자등록기관인 한국예탁결제원에 송금하고 계좌관리기관의 지정된 계좌로 해당 금원 지급을 신청합니다. 배당금 지급 당일 한국예탁결제원은 회사의 지급 신청에 따라 배당대금 총액을 계좌관리기관에 지급하면, 계좌관리기관은 지급 받은 배당대금 총액을 고객계좌부에 따라 배당 지급 대상 투자자들에게 그 수익증권 보유 지분율에 해당되는 배당금을 각 고객 명의 계좌로 관련 제세공과금을 원천징수 후 지급합니다.

(1) 배당 순서 및 배당정책

투자자는 부동산관리처분신탁계약서 제15조 제3항에 따라 운용수익 중 신탁사무처리비용, 신탁보수, 펀블 수수료 등을 제하고 남은 금액에 대하여 각 투자자의 수익권 지분율을 곱한 금액을 지급받게 됩니다. 제15조 제2항에 따라 배당(운용수익)을 받을 권리는 배당기준일의 장 마감시 현재 DAS(수익증권)를 소유하고 있는 투자자에게 있습니다. 배당기준일은 신탁부동산에 대한 소유권이전등기 및 신탁등기가 마쳐진 날로부터 1개월이 경과한 날이 속하는 해당 월의 말일 및 그로부터 매 1개월이 되는 달의 말일이며, 위 배당기준일로부터 20 영업일 이내에 배당금이 지급됩니다.

신탁부동산 등 신탁재산과 관련하여 수탁자 및 위탁자에게 부과되는 제세공과금은 부동산관리처분신탁계약상 신탁사무처리비용 중 하나로 투자자에 대한 수익보다 선순위로 지급될 예정이고, 따라서 운용수익에서 공제되어 배당이 지급됩니다. 이와 관련하여 II. 관리처분신탁 대상 부동산에 대한 일반사항 5. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

[부동산관리처분신탁계약 제15조 제1항~제7항]

제15조 (운용수익의 지급)

① 수탁자는 신탁부동산의 운용에 따라 발생한 운용수익을 배당기준일로부터 20 영업일 이내(이하 총칭하여 “운용수익 지급일”이라 한다)에 계좌관리기관을 경유하여 투자수익자에게 지급한다.

② 제1항의 배당기준일은 수익증권이 최초로 전자등록되고 신탁부동산에 대한 소유권이전등기 및 신탁등기가 완료된 날로부터 1개월이 경과한 날이 속하는 해당 월의 말일 및 그로부터 신탁의 종료 시까지 매 1개월 마다 해당 월의 말일 (이하 총칭하여 “배당기준일”이라 한다)을 말하며, 운용수익을 지급받을 투자수익자는 배당기준일의 장 마감 시 현재의 투자수익자명부에 투자수익자로 기재된 자로 한다.

③ 수탁자는 배당기준일 현재의 운용수익을 다음 각 호의 순서에 따라 지급 또는 유보한

다.

1. 지급기일이 도래한 신탁사무처리비용 및 신탁보수의 지급
2. 직후 운용수익 지급일까지 발생이 예상되어 있는 비용의 유보 (전년도 제세공과금의 150% 또는 전년도 비용금액 산출액 수준의 비용의 유보)
3. 투자수익자에 대한 지급 : 위 제1호 및 제2호의 지급 내지 유보이후 나머지 금액에 대하여 각 투자수익자의 투자수익권 지분율을 곱한 금액을 해당 투자수익자에게 지급한다. (다만, 원 미만은 절사하며, 투자수익자가 본 호에 따라 지급받는 구체적인 투자수익금은 관련 세법상의 원천징수 여부에 따라 제1 호 및 제2 호의 지급 내지 유보 이후 나머지 금액에 대하여 각 투자 수익자의 투자수익권 비율을 곱한 금액보다 적을 수 있음).

④ 수탁자는 배당기준일로부터 10 영업일 이내에 직전 배당기준일 다음 날(직전 배당기준일이 없는 경우에는 수익증권이 최초로 투자수익자들에게 등록 기재된 날)부터 금번 배당기준일 동안의 신탁부동산 운용방법, 운용수익 발생내역, 운용수익의 지급내역 등을 운용보고서의 형식으로 플랫폼운영수익자에 전송하고, 수탁자와 플랫폼운영수익자는 이를 그 전송일로부터 5영업일 이내에 합의로써 운용보고서를 확정한다.

⑤ 플랫폼운영수익자는 운용보고서 확정 후 위 운용수익 지급일 기준 5 영업일 전 투자수익자에게 서면 혹은 전자문서(투자수익자가 전자문서로 통지를 받는 것에 동의한 경우 문자메시지, 모바일메신저를 통하여 위 통지를 할 수 있음)로 확정된 운용보고서를 개별통지 한다. 다만 투자수익자에 대한 개별통지가 불가능한 경우 또는 투자수익자가 사전 동의한 경우, 플랫폼운영수익자는 펀블플랫폼에 해당내용을 게시하여 투자수익자가 관련 내용을 확인할 수 있도록 할 수 있다.

⑥ 수탁자는 제4항의 운용보고서를 작성함에 있어 제3자에게 업무를 위탁할 수 있다.

⑦ 투자수익자의 투자수익권에 대한 압류, 가압류, 가처분 등 제한처분이 있는 경우 수탁자는 그 지급을 유보하거나 플랫폼운영수익자와 협의하여 공탁할 수 있다.

[부동산관리처분신탁계약 특약사항 제4조 제1항~제3항]

제 4 조 수익 지급

① 수탁자는 “신탁계약본문” 제15조 제1항 및 제2항에 따른 어느 배당기준일 현재의 운용수익{직전 배당기준일의 익일(최초 배당기준일의 경우에는 신탁부동산에 대한 수탁자 명의로의 소유권이전등기 및 신탁등기가 마쳐진 날)로부터 해당 배당기준일까지 발생한 운용수익 및 해당 배당기준일 현재 본 항에 따라 기유보된 금액의 잔액 합산액을 의미하며, 이하 본 조에서 같음}으로 “신탁계약 본문” 제15조 제3항에서 정한 순서에 따라 투자수익자에게 배당을 실시하며, 투자수익자 지급금액 기준으로 산정된 최초 공모가액 대비 수익률이 공모청약시 펀블플랫폼을 통해 투자수익자에게 고지된 증권신고서 및 향

후 공시되는 운용보고서 상 최초 공모가액 대비 평균예상배당수익률을 초과하는 경우(이하 “유보조건”이라 한다), 초과되는 금액 중 수탁자와 플랫폼운영수익자가 별도로 합의하여 정한 금액을 신탁관리계좌에 유보할 수 있다.

② 제1항에 따라 유보한 금액의 경우 해당 유보 이후 도래하는 어느 배당기준일에 “신탁계약 본문”제15조 제3항 각 호의 순서에 따라 지급한다(단, 해당 배당기준일에 유보조건을 충족한 경우 제1항에 따라 다시 유보할 수 있고, 위 배당기준일 도래 전에 우발적인 신탁사무처리비용이 발생하는 경우 해당 신탁사무처리비용의 지급에 사용할 수 있음). “신탁계약본문” 제17조에 의한 처분수익 지급시점까지 미 집행된 유보금액이 있는 경우 “신탁계약본문” 제17조 제1항에서 정한 순서에 따라 지급한다.

③ 수탁자는 본건 신탁 관련 용역계약을 체결한 회계 및 세무 용역사로부터 수령한 배당기준일 현재 기준 결산자료를 근거로 “신탁계약 본문” 제15조 및 제17조에 따라 운용수익 및 처분수익을 펀블플랫폼을 통해 투자수익자에게 지급한다.

(2) 예상 배당금 (매각차익 제외)

(단위 : 천원)

기준일	2024.10.31	2025.4.30	2025.10.31	2026.4.30	2026.10.31
사업기수	최초결산월	1기	2기	3기	4기
영업수익	3,480	17,400	17,400	17,400	17,400
영업비용(소계)	212	1,090	1,090	1,090	1,090
순영업이익(NOI)	3,268	16,310	16,310	16,310	16,310
예상 배당수익률 (연환산)	6.90%	6.85%	6.74%	6.85%	6.74%

* 본 수익증권은 실적배당상품으로 실제로 지급받는 금액은 상기 예상 배당수익율에 미치지 못할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
* 예상 배당수익률은 투자기간을 고려한 연 환산 배당수익률이며, 실제 배당금 및 배당률은 향후 운용과정 및 금리 조건에 따라 변동될 수 있습니다.
* 예상 배당수익률의 경우 각 수익증권당 공모가액 금 5,000원을 기준가격으로 하여 계산하였습니다.

II. 신탁부동산에 관한 일반사항

1. 신탁부동산에 관한 사항

가. 신탁부동산 개요

구 분	내용
위치	경기도 고양시 덕양구 향동동 396
대상	현대테라타워디엠씨 제14층 제비-1401호
대지면적	21,099.5㎡ (6,383평) 중 25.103㎡(7.6평)
연면적	138,515.68㎡ (41,901평) 중 78.51㎡(23.8평)
건물규모	지하 2층 ~ 지상 15층 (총 17개 층)
사용승인일	2024년 2월 7일
감정평가액[5]	일반거래 : 5억 2,200만원 (삼창감정평가법인) 5억 1,700만원 (나라감정평가법인)

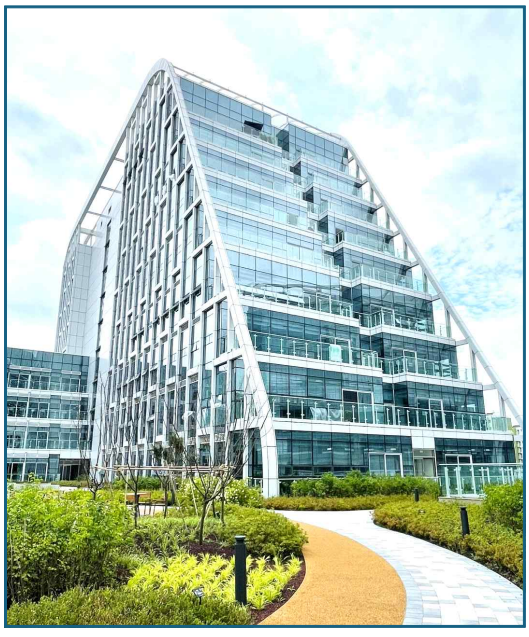
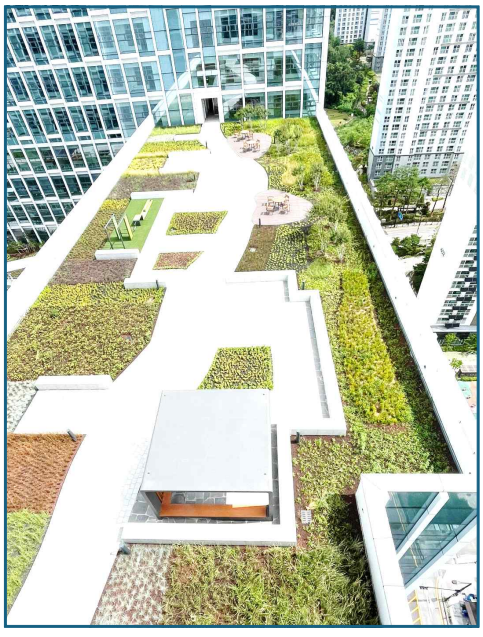
나. 신탁부동산 현황

(1) 상세 개요

경기도 고양시 덕양구 향동동 396에 위치한 상장 물건은 현대테라타워디엠씨 제비동이며, 용도지역은 준주거지역입니다. 신탁부동산은 제비동 1401호 (지식산업센터, 대지권 지분 및 기타 부속물 포함)입니다. 회사는 본 DAS와 관련하여 신탁부동산 외에 다른 부동산을 신탁받거나 취득하지 아니합니다.

구 분	내용
부동산위치	경기도 고양시 덕양구 향동동 396
대지면적	신탁부동산 25.103㎡ (7.6평) / 전체 21,099.5㎡ (6,383평)
연 면 적	신탁부동산 78.51㎡ (23.8평) / 전체 138,515.68㎡ (41,901평)
건 폐 율	59.97%
용 적 률	379.66%
건물규모	지하 2층 ~ 지상 15층 (총 17개 층)
건물구조	철근콘크리트구조
사용승인일	2024년 2월 7일
용도지역	준주거지역
주 용 도	신탁부동산 : 공장(지식산업센터) 전체 : 공장(지식산업센터), 지원시설(근린생활시설), 지원시설(문화및집회시설),

5) 감정평가 기준시점 : 2024년 7월

사진	 

(2) 건축물 층별 현황

건축물대장 표제부 및 등기사항전부증명서에 나와있는 본건 부동산의 전체 층별 현황은 아래와 같습니다.

호실	구조	용도	면적(㎡)
지하2층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	12,885.79㎡
지하1층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터), 지원시설(근린생활시설)	15,448.82㎡
1층	철근콘크리트 구조	지원시설(근린생활시설), 지원시설(문화및집회시설),	11,891.26㎡
2층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	11,501.20㎡
3층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	11,501.20㎡
4층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	11,501.20㎡
5층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	11,501.20㎡
6층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	11,208.11㎡
7층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	6,834.76㎡
8층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	5,657.60㎡
9층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	5,391.42㎡
10층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	5,125.24㎡
11층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	3,899.75㎡
12층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	3,764.54㎡
13층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	3,616.12㎡
14층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	3,467.86㎡
15층	철근콘크리트 구조	공장(지식산업센터)	3,319.61㎡

다. 주변 개발 현황 / 입지 여건

(1) 고양은평선 향동지구역 신설

국토교통부는 2019년 5월 수도권 3기 신도시인 고양시 창릉지구 선정과 함께 새로운 철도교통망 구축(가칭: 고양은평선)을 발표하였습니다. 고양은평선은 새절역에서 고양시청까지 고양 덕양구를 관통하는 노선이며, 서울시가 민자사업으로 추진중인 서부선의 연장선입니다.

서부선은 관악구를 비롯하여 영등포구 여의도, 마포구 신촌 등을 지나가는 노선으로 본 계획사업을 비롯한 향동지구 전반적인 교통 인프라 확장에 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

향동지구역은 본 건물에서 700m 거리에 들어설 예정이며, 본 건물은 지하철역 준공시 도보 10분의 역세권으로 변모하게 됩니다. 지하철 접근성이 획기적으로 개선되어 입주기업 유치에 도움이 될 것으로 기대됩니다.

구 분	내용
사업명	고양은평선
위치	고양시청, 화정, 창릉신도시, 향동지구, 새절역 (연장 14.5km, 서울시 경전철 서부선과 직통으로 연장 예정)
완공시점	2032년 (예상)

노선도	

(2) 수색역세권 개발

수색역세권 개발사업은 경의중앙선 수색역과 공항철도 디지털미디어시티역 일대 약 32만㎡에서 철로 10만㎡를 제외한 22만㎡를 개발하는 사업으로 총 사업비 1조 7,000억원이 투입될 전망입니다. 기본구상은 디지털미디어시티를 기반으로 상암, 수색지역을 통합해 글로벌 서북권 광역중심을 만들겠다는 구상으로 서울시와 코레일은 디지털미디어시티역을 1단계로 먼저 개발하고 나머지 철도시설 부지를 2단계로 구분해 개발을 추진할 계획입니다.

먼저 1단계로 개발되는 디지털미디어시티역 복합개발에는 약 2만㎡ 부지에 중심 상업시설을 도입할 계획입니다. 2단계까지 개발이 완료되면, 일자리 1만 5,000개가 창출되고, 중심상업 수요가 발생해 약 2조 7,000억원의 생산유발효과가 있을 것으로 기대됩니다.

수색역세권 개발이 완료되면 중심지 기능이 강화되어 본 건물에 협력업체 입주수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

구 분	내용
사업명	수색역세권 개발사업

위치	수색교부터 DMC역에 이르는 약 32만㎡이며, 그 중 운행선(철로)을 제외한 22만
공사기간	2017년 ~ 2027년 1단계 : DMC역 복합개발 (약 2만㎡) 2단계 : 민간 도시개발사업 (약 20만㎡)
총사업비	1조 7,000억원
사업대상지	
조감도	

(3) 3기 창릉신도시 개발계획

‘수도권 30만가구 주택공급 계획’으로 창릉지구에는 고양시 창릉, 용두, 화전동 일대 813만㎡(246만평) 규모로 전체의 97.7%가 개발제한구역(그린벨트)입니다. 창릉지구는 바로 인근에 이미 조성된 화성, 삼송, 원흥, 향동지구 등의 대규모 주거단지가 있어 향후 수도권 서북부의 ‘매머드급’ 신도시로 부상할 전망입니다.

이곳에 3만 8,000천 가구가 들어갈 예정이며, 판교 제1테크노밸리의 2.7배인 135만㎡(41만평, 가용면적 40%)를 ‘자족용지’로 조성하고 330만㎡(100만평) 규모를 공원, 녹지 및 호수공원개발, 기업성장 지원센터를 건설하고 창업지원주택과 중기근로자 주택을 배치할 예정입니다.

창릉신도시 입주시 상주인구 증가로 본 건물의 수요 증가, 지가 상승이 기대됩니다.

구 분	내용
개발구상안	제1판교 2.7배 135만㎡를 일자리 창출용지로 조성 - 기업허브지원(스타트업기업)과 기업성장지원센터(성장단계기업) 건설, 운영 330만㎡(100만평) 규모의 공원, 녹지 및 호수공원 조성 - 공원 내 도서관 등 복합문화센터 4개소를 설치하여 인근 주민들도 이용가능 폭염, 미세먼지 절감을 위한 스마트 혁신기술 적용 등
주요 일정	‘20 국토부 지구단위계획 지정 ‘21 국토부 지구단위계획 승인 ‘22 대상부지 감정평가 실시 ‘23 토지보상절차 진행 ‘24 공사 착공 ‘25 ~ ‘26 분양시작 (2029년 준공 목표)
면적	813만㎡(246만평)
공급주택수	38,000세대 (90,820명)
광역교통 개선대책	새절역부터 고양시청까지 지하철(역사 7개소) 신설 백석부터 서울~문산간 고속도로 연결 등
개발구상도	

라. 임대 및 임차인 현황

(1) 임대 현황

신탁부동산의 임대차 현황을 살펴보면, 신탁부동산 전체에 대해 책임 임대차계약이 체결되어 있습니다. 본 신탁부동산의 위탁자가 책임 임차인으로 참여하는 세일앤리스백(Sale and Lease-back) 방식으로 거래가 진행되며, 상세 임대내역 및 주요 임대차 조건은 아래와 같습니다.

[임대차 현황]

임차인	임대목적물	임대면적	보증금	월임대료 (부가세별도)	계약기간 (예정)
에스지앤 (주)	경기도 고양시 덕양구 향동동 396 현대테라타워디엠씨 제14층 제비-1401호	164.76㎡ (공유면적포함)	20,000,000원	2,900,000원	신탁등기일로부터 24개월

[임대차 계약 주요 조건]

위탁자는 신탁부동산의 임차인으로 참여하며, 체결한 임대차계약의 주요 조건은 아래와 같습니다.

구분	임대차 조건
임차인	에스지앤(주)
임대차목적물	경기도 고양시 덕양구 향동동 396 현대테라타워디엠씨 제14층 제비-1401호
임대차기간	신탁등기일로부터 24개월
보증금	20,000,000원
월임대료	2,900,000원 (부가세 별도)
관리비	임차인 실비 정산
임대료 인상	임대차 기간 내 임대료 인상 없음

(2) 임차인 소개

임차인인 에스지앤㈜는 2009년 9월 3일 설립되어 제약바이오 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사는 서울특별시 마포구 월드컵북로 361 DMC 이안상암2단지 한솔교육 13층에 위치하고 있습 니다. 임차인은 임대차목적물을 사무소로 사용할 계획입니다. 임차인의 회사 개요 및 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

[임차인 개요]

구분	내용
회사명	에스지앤 주식회사
대표자명	강현모
설립일자	2009.9.3
주소	서울특별시 마포구 월드컵북로 361 DMC 이안상암2단지 한솔교육 13층
기업형태	벤처기업
업종	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
자본금	8.65억원 (2023. 12. 31 기준)

[임차인의 최근 3년 재무현황]

(단위 : 백만원)

구분	자산총계	자본총계	매출액	당기순이익
2023년	8,072	4,655	6,262	351
2022년	5,471	4,120	6,604	657
2021년	7,427	1,581	9,041	179

마. 가치평가 결과

회사는 신탁부동산인 경기도 고양시 덕양구 향동동 396 현대테라타워디엠씨 제14층 제비-1401호에 대해 ㈜나라감정평가법인 및 ㈜삼창감정평가법인에 감정평가의뢰를 하였으며 결과는 아래와 같습니다. 회사는 2년 주기로 감정평가법인에 본 신탁부동산에 대한 감정평가 의뢰를 진행할 예정이며, 결과는 투자자에게 제공할 예정입니다.

(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사
두 원 杜 原 (인)

(주) 나 라 감 정 평 가 법 인 경 기 지 역 본 부
본 부 장 김 기 현 (서명 또는 인)

감정평가액	**오억일천칠백만원정 (₩617,000,000.-)**			
의 뢰 인	(주)펀블	감정평가 목 적	일반거래(시가참고)	
제 출 처	(주)펀블	기준가치	시 장 가 치	
소유자 또는 대상 업체명	에스지앤주식회사	감정평가 조 건	-	
목 록 표시 근거	집합건물등기사항전부증명서, 집합건축물대장	기준시점	조 사 기 간	작 성 일
기 타 참고사항	-	2024.07.29	2024.07.29	2024.07.29

감정평가내용	공 부(公 簿)(의 뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종 류	면적(㎡) 또는 수량	종 류	면적(㎡) 또는 수량	단 가	금 액
	구분건물	1개호	구분건물	1개호	6,590,000	517,000,000
		이	하	여	백	
	합 계					₩617,000,000.-

심사확인	본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다. 심 사 자 감 정 평 가 사 김 시 (인)

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

3) 인근 유사 부동산 낙찰가율 통계 분석

[기준 통계 기간:2023/07/01 ~ 2024/06/30]

1.낙찰분석 개요

용도	공장 / 아파트형공장
소재지	경기, 고양시 덕양구 향동동

2.지역/기간별 통계

지역통계	경기			고양시 덕양구			향동동		
	낙찰가율	낙찰률 평균	낙찰건수	낙찰가율	낙찰률 평균	낙찰건수	낙찰가율	낙찰률 평균	낙찰건수
6년간 평균	65.37%	64.04%	234	61.35%	61.35%	1	0%	0%	0
6개월 평균	63.02%	62.21%	113	0%	0%	0	0%	0%	0
3개월 평균	62.24%	62.07%	74	0%	0%	0	0%	0%	0

2. 감정평가액

기호	층, 호수	전유면적(㎡)	감정평가액(원)	단 가(원/㎡)	비 고
가	제14층 제비-1401호	78.51	517,000,000	@6,590,000	-
합 계			₩517,000,000.-	-	-

▶ 단가 : 전유면적 기준

3. 결정 의견

상기 참고가격 자료(감정평가사례, 거래사례 및 인근 유사 부동산 탐문조사에 의한 가격 수준 등)에 의해 거래사례비교법에 의한 시산가액의 합리성이 인정되므로 시산가액을 기준으로 앞에서 살펴본 참고자료 및 대상 목적물의 특수성, 감정평가목적 등을 감안하여 상기 감정평가액으로 결정함.

B20245-07010

(부동산) 감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사 장 원 동 張 原 東 (인)

(주)삼창감정평가법인 부산경남지사장 허재웅 (서명 또는 인)

감정평가액	오억이천이백만원정 (₩522,000,000)			
의 뢰 인	(주)펀블	감정평가목적	일반거래(시가참고)	
제 출 처	(주)펀블	기준가치	시장가치	
소 유 자 (대상업체명)	에스지앤주식회사	감정평가조건	--	
목록표시근거	등기사항전부증명서, 집합건축물대장	기준시점	조사기간	작 성 일
기타 참고사항	--	2024. 07. 29	2024.07.29	2024. 07. 29

감정평가내용

공부(소재) (의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
종 류	면적(㎡) 또는 수량	종 류	면적(㎡) 또는 수량	단 가	금 액
구분건물	1개호	구분건물	1개호	-	522,000,000
합 계	이	하	여	백	₩522,000,000

심사확인

본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다.

심 사 자 감 정 평 가 사 안 창 환 (인)

(부동산) 감정평가표

(주)삼창감정평가법인

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

바. 거래사례비교법에 의한 시산가액

일련번호	층/호수	전유면적 (㎡)	소유권대지권 (㎡)	전유면적당 단가 (원/㎡)	산출금액 (원)	시산가액 (원)
가)	14/비-1401	78.51	25.103	6,652,482	522,286,361	522,000,000
합 계		78.51	25.103	-	-	522,000,000

2. 감정평가액 결정의견

거래사례비교법으로 산출한 시산가액을 다른 감정평가방법에 의한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하는 것이 원칙이나, 다른 감정평가방법의 적용이 불필요하거나 부적절하고, 인근의 감정평가전례, 거래사례, 거래가격수준 등을 종합 고려할 때, 거래사례비교법으로 산출한 시산가액의 합리성이 인정되므로, 상기와 같은 거래사례비교법에 의한 시산가액을 대상물건의 감정평가액으로 결정하였음.

끝.

2. 신탁부동산의 위험관리 및 수익구조

가. 위험관리

위험관리는 작성 시점 현재의 시장상황을 감안하여 작성된 것으로 시장 상황의 변동이나 회사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(1) 건물 관리 관련 위험관리 계획

건축물의 특성상 주기적인 시설 보수 수요가 발생할 수 있으며, 회사는 이에 따라 유지·관리 비용을 감안하여 사업계획을 수립하였습니다. 또한 회사는 필요시 외주를 통한 일부 업무 수행으로 건물 관리를 전문화하여 운영할 것입니다. 또한 대규모 수선이 발생한 경우에는 수익성 변경을 초래할 수 있으며, 결과적으로 수익증권(DAS)의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

(2) 신탁계약 준수 관련 컴플라이언스 관리 계획

회사는 부동산관리처분계약에 따른 수탁자로서 선관주의 의무를 다하여 신탁부동산을 관리할 것입니다.

나. 수익구조

(1) 영업수익 추정

본 신탁이 관리할 부동산의 영업수익의 대부분은 임대차계약을 바탕으로 한 임대수익(임대료)으로 구성됩니다. 이에 따라, 신탁대상 부동산의 영업수익은 안정적으로 지속된다는 것을 합리적으로 가정하였습니다.

임차인	임대목적물	임대면적	보증금	월임대료 (부가세별도)	계약기간 (예정)
에스지앤 (주)	경기도 고양시 덕양구 향동동 396 현대테라타워디엠씨 제14층 제비-1401호	164.76㎡ (공유면적포함)	20,000,000원	2,900,000원	신탁등기일로부터 24개월

- 상기 금액은 추정치이므로 부동산의 공실률 및 임대상황에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 영업비용 추정

본 신탁이 관리할 신탁부동산의 부동산 보유 관련 제세공과금 및 간주임대료에 대한 부가가치세 등을 부담할 예정입니다.

신탁부동산과 관련하여 화재보험에 가입할 예정으로, 해당 보험료를 본 신탁의 신탁재산으로 부담할 예정입니다.

(3) 추정 손익현황

본 신탁이 관리할 신탁부동산의 영업이익을 기준으로 손익을 추정하면 아래와 같습니다. 다만, 추정 손익은 상기 "(1) 영업수익 추정 ~ (2) 영업비용 추정"에서 기재된 것과 같이 여러 가정을 전제로 추정한 바, 실제 운영 및 발생하는 비용에 따라 부동산의 손익은 변동가능함에 유의하시기 바랍니다.

(단위 : 천원)

기준일	2024.10.31	2025.4.30	2025.10.31	2026.4.30	2026.10.31
사업기수	최초결산월	1기	2기	3기	4기
영업수익	3,480	17,400	17,400	17,400	17,400
영업비용(소계)	212	1,090	1,090	1,090	1,090
순영업이익(NOI)	3,268	16,310	16,310	16,310	16,310
예상 배당수익률 (연환산)	6.90%	6.85%	6.74%	6.85%	6.74%

* 본 수익증권은 실적배당상품으로 실제로 지급받는 금액은 상기 예상 배당수익율에 미치지 못할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
* 예상 배당수익률은 투자기간을 고려한 연환산 배당수익률이며, 실제 배당금 및 배당률은 향후 운용과정 및 금리 조건에 따라 변동될 수 있습니다.
* 예상 배당수익률의 경우 각 수익증권당 공모가액 금 5,000원을 기준가격으로 하여 계산하였습니다.

3. 추후 부동산 물건 가치의 평가

회사는 2년 주기로 감정평가법인에 본 신탁부동산에 대한 감정평가 의뢰를 진행할 예정이며, 결과는 투자자에게 제공할 예정입니다.

4. 수수료에 관한 사항

가. 투자자 부담 수수료

- 거래수수료 : 거래금액의 0.2% (부가가치세 별도)

나. 신탁보수 및 비용 (부가가치세 별도)

구분	선취수수료	운영수수료	배당수수료	매각수수료
신탁업자 (부동산신탁사)	신탁 기본보수 수익증권 발행대금의 0.6% (최초 발행시 1회)	신탁 관리보수 수익증권 발행대금의 연 0.2% (배당시 일할계산)	-	신탁 처분보수 (매각시) 매각차익의 6.0%
㈜펀블	플랫폼 상장수수료 수익증권 발행대금의 1.3% (최초 발행시 1회)	-	배당수수료(배당시) 배당액의 2.0%	매각수수료 (매각시) 매각차익의 8.0%
총수수료	수익증권 발행대금의 1.9% (최초 발행시 1회)	수익증권 발행대금의 연 0.2% (배당시 일할계산)	배당액의 2.0% (배당시)	매각차익의 14.0% (매각시)

* 회사는 펀블과 협의하여 신탁부동산의 임대료가 변경되는 경우, 변경된 임대료의 상승률과 비례하여 신탁보수 중 관리보수를 상향하여 수취할 수 있습니다.

5. 이익 배분 및 과세에 관한 사항

가. 이익 배분

(1) 배당가능이익

일반적으로 투자자에 대한 배당가능이익은 신탁부동산의 운용(임대 등)을 통하여 획득한 수익에서 신탁사무처리비용, 신탁보수, 배당 수수료 등 비용을 제하고 남은 금액이 배당재원으로 산정됩니다.

(2) 배당정책

회사는 배당가능이익을 투자자에게 현금 배당할 예정입니다.

(3) 예상배당금

(단위 : 천원)

기준일	2024.10.31	2025.4.30	2025.10.31	2026.4.30	2026.10.31
사업기수	최초결산월	1기	2기	3기	4기
영업수익	3,480	17,400	17,400	17,400	17,400
영업비용(소계)	212	1,090	1,090	1,090	1,090
순영업이익(NOI)	3,268	16,310	16,310	16,310	16,310
예상 배당수익률 (연환산)	6.90%	6.85%	6.74%	6.85%	6.74%

* 본 수익증권은 실적배당상품으로 실제로 지급받는 금액은 상기 예상 배당수익률에 미치지 못할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
* 예상 배당수익률은 투자기간을 고려한 연환산 배당수익률이며, 실제 배당금 및 배당률은 향

후 운용과정 및 금리 조건에 따라 변동될 수 있습니다.
* 예상 배당수익률의 경우 각 수익증권당 공모가액 금 5,000원을 기준가격으로 계산하였습니다.

(4) 배당지급시기 및 결정방법

배당기준일은 신탁부동산에 대한 소유권이전등기 및 신탁등기가 마쳐진 날로부터 1개월이 경과한 날이 속하는 해당 월의 말일(이후 신탁의 종료 시까지 매 1개월 마다 해당 월의 말일도 포함하며, 이하 총칭하여 "배당기준일")이며, 배당기준일로부터 20 영업일 또는 배당기준일이 속한 달의 익월 말일 중 먼저 도래하는 날 이내에 배당기준일 현재의 수익증권(DAS) 보유자에게 배당기준일 현재의 운용수익을 투자자의 투자수익권 지분율에 곱한 금액을 해당 투자자에게 지급합니다.

나. 과세

(1) 수탁자 및 위탁자

신탁부동산 등 신탁재산과 관련하여 부과되는 제세공과금은 부동산관리처분신탁계약상 신탁사무처리비용 중 하나로 투자자에 대한 수익보다 선순위로 지급될 예정입니다.

① 신탁부동산 취득세

서울시(서울시 세제과-6061, 2020. 4. 20.)는 위탁자 소유 부동산을 수탁자에게 이전하고, 수탁자가 신탁등기를 병행하여 신탁부동산을 취득한다면, 지방세법 제9조 제3항 제1호에 따라 취득세 비과세 대상에 해당하는 것(지방세운영과-499, 2009. 2. 3.)이라고 해석하고 있습니다.

② 부동산 임대소득에 대한 부가가치세

『부가가치세법』 제11조의 규정에 의하여 회사가 부동산관리처분신탁계약에 의거하여 수탁하고 있는 부동산을 임대하여 얻는 소득에 대해서 10%의 세율을 적용하여 산출된 부가가치세를 납부하여야 합니다. 다만, 『부가가치세법』 제38조의 규정에 의하여 해당 부동산의 임대를 위하여 사용하였거나 사용할 목적으로 공급받은 재화 또는 용역에 대한 부가가치세액은 납부하여야 할 부가가치세액에서 공제 가능합니다.

③ 부동산 보유에 대해 부과되는 조세

- 종합부동산세

회사가 수탁하고 있는 경기도 고양시 덕양구 향동동 396 현대테라타워디엠씨 제14층 제비-1401호는 과세대상 토지의 공시가격이 80억원을 초과하지 않으므로 『종합부동산세법』 제3조 및 제12조에 따라 종합부동산세 과세대상이 아닙니다. 다만, 관련 세법 등에 의하여 달리 적용될 여지가 있습니다.

- 토지분재산세

회사가 수탁하고 있는 경기도 고양시 덕양구 향동동 396 현대테라타워디엠씨 제14층 제비

-1401호 관련, 보유하고 있는 토지는 『지방세법』 제106조 제1항 제2호에 의한 별도합산과세 대상으로 토지분재산세가 부과됩니다.

- 건물분재산세
회사가 수탁하고 있는 경기도 고양시 덕양구 향동동 396 현대테라타워디엠씨 제14층 제비-1401호와 관련, 매년 보유하고 있는 건물에 대하여 『지방세법』 제4조 제2항 및 제111조에 제1항 제2호 규정에 의하여 건물분 재산세(과세표준금액의 0.25%세율 적용)가 부과됩니다. 이때 과세표준금액은 지방세법령에 따라 시가표준액에 근거하여 산정되며, 시가표준액은 국세청장이 고시하는 소득세법상 건물신축가격 기준액에 각종 적용 지수를 고려하여 지방자치단체의 장이 결정한 가액을 말합니다.

(2) 수익자
① 신탁부동산 취득세
서울시(서울시 세제과-6061, 2020. 4. 20.)는 '수익증권은 「지방세법」 제7조에서 규정하는 취득세 과세대상에 해당하지 않고, 수익증권을 취득하는 것은 신탁재산을 관리·처분함에 따라 발생하는 신탁이익을 받을 수 있는 권리를 취득한 것일 뿐, 수익증권에 표시된 신탁부동산을 취득한 것으로 볼 수는 없으므로, 취득세 납세의무가 성립되지 않는다(지방세운영과-499, 2009. 2. 3., 대법원 2019. 2. 28. 선고, 2018두62515)' 고 유권해석하고 있으며, 이러한 서울시 유권해석에 준하여 수익증권을 취득한 투자자에게는 신탁부동산의 취득에 대하여 취득세가 부과되지 않을 것으로 보입니다.

② 배당소득세에 대한 과세
회사가 신탁부동산의 임대수익 및 처분수익을 투자자에게 배당하는 금액과 투자자가 펀블 플랫폼을 통해 거래한 DAS 매매차익의 소득에 대해서는 국세청 서면질의에 대한 답변(국세청-법령해석과1884)에 준하여 배당소득으로 과세되며, 배당소득세가 원천징수 된 후 투자자에게 지급됩니다. 투자자의 조세부담은 아래와 같습니다.

- 일반(개인)투자자
거주자 : 국내 거주자에게 배당소득세로 배당금액의 15.4%(지방소득세 포함)를 원천징수하게 되며, 당해 배당소득금액이 종합과세 되는 경우, 원천징수된 세액은 종합소득산출세액에서 공제받게 됩니다.
·국내 비거주자 : 국내 비거주자에게 배당소득세로 배당금액의 22%(지방소득세 포함)를 원천징수하게 되며, 다만 당해 비거주자가 한국과 조세조약이 체결된 국가의 거주자에 해당하는 경우라면, 조세조약에 따른 제한세율을 적용받을 수 있습니다.

- 법인투자자
·내국법인 : 내국법인이 지급받은 배당금액과 DAS 매매차익에 대해서는 별도로 법인세를 원천징수하지 않으며, 해당 소득은 법인의 결산시점에 다른 소득 전체를 합산한 소득에 대하여 법인세율 적용하여 과세됩니다.

* 위 과세 관련 내용은 현행 조세법령, 행정해석 등에 근거한 것으로 정부 정책에 따른 조세법령의 개정, 행정해석의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 또한, 개별 투자자의 세무상의 지위 등에 따라 위의 과세 내용이 달라질 수 있으므로 투자자는 투자에 따른 과세와 관련하여 조세전문가와 직접 상담하시기를 바랍니다.

[붙임:서울시 서면질의 신청에 대한 질의내용 및 회신]
(서울시 세제과-6061, 2020. 4. 20.)

제목 부동산 관리처분신탁에 따른 취득세 납세의무여부 질의 회신

1. 우리시 세정발전에 깊은 관심을 가져 주신 귀하께 감사의 말씀을 드리며, 우리시에 질의한 부동산 관리처분신탁에 따른 취득세 납세의무 관련하여 다음과 같이 회신합니다.

2. <사실관계>

가. 혁신금융서비스를 출시하기 위하여 부동산소유자(위탁자), 신탁회사(수탁자) 및 거래소운영업자는 부동산소유자의 부동산을 신탁회사에 신탁하여 부동산 관리·처분을 신탁회사에 위임하는 것을 주 내용으로 하는 부동산 관리처분신탁 계약(이하 '이 건 신탁계약'이라 한다)을 체결함.

나. 이 건 신탁계약에 따라 신탁회사(수탁자)는 투자자를 공모하고, 투자자 모집이 완료되어 투자자들이 일정대금을 납입하면, 신탁회사는 투자수익권을 유권화한 수익증권 1매를 발행하여 거래소운영업자에 보관하고, 투자자들은 거래소운영업자가 보관하는 수익증권의 공유지분과 이를 디지털화한 전자증서를 취득하게 됨.

다. 이 건 신탁계약을 통한 위탁자인 부동산소유자와 수익증권 공모발행을 통해 모집된 투자자의 수익권 내용은 아래와 같음.

1) 위탁수익권(위탁자): 수익증권 발행대금 중 일정금액을 수익으로 지급받는 내용의 수익권

2) 투자수익권(투자자): 신탁부동산의 부동산임대수익 등 운용수익 및 처분수익을 지급받는 것을 내용으로 하는 수익권

라. 위탁자가 투자자로부터 모집된 공모대금으로 위탁수익권에 따른 수익 전부를 지급받게 되면 위탁자와 수탁자는 위탁자 소유의 부동산에 대하여 신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기 및 신탁등기를 함.

3. <질의요지>

질의① 위탁자 소유 부동산을 수탁자에게 이전하고, 수탁자가 신탁등기를 병행하여 신탁부동산을 취득하는 경우 취득세 과세대상에 해당하는지 여부.

이 문서는 서울시의 승인없이 수정할 수 없습니다.

서울특별시

질의② 수탁자가 모집한 투자자들이 일정대금을 납입한 뒤, 발행받은 수익증권을 취득한 투자자에게 취득세 납세의무가 있는지 여부.

4. <회신내용>

「지방세법」 제7조 제1항에서 취득세는 부동산, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 입목, 광업권, 어업권, 양식업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용회원 또는 요트회원권을 취득한자에게 부과한다고 규정하고 있으며,

같은법 제9조 제3항 제1호에서는 위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하여 신탁재산의 취득하는 경우 취득세를 부과하지 않는다고 규정하고 있습니다.

따라서, 질의① 위탁자 소유 부동산을 수탁자에게 이전하고, 수탁자가 신탁등기를 병행하여 신탁부동산을 취득한다면, 지방세법 제9조 제3항 제1호에 따라 취득세 비과세 대상에 해당하는 것(지방세운영과-499, 2009. 2. 3.)으로 판단됩니다.

다음으로,

질의② 수탁자가 모집한 투자자들이 일정대금을 납입한 뒤 발행받은 수익증권을 취득한 투자자에게 취득세 납세의무가 있는지 여부에 대하여,

수익증권은 「지방세법」 제7조에서 규정하는 취득세 과세대상에 해당하지 않고, 수익증권을 취득하는 것은 신탁재산을 관리·처분함에 따라 발생하는 신탁이익을 받을 수 있는 권리를 취득한 것일 뿐, 수익증권에 표시된 신탁부동산을 취득한 것으로 볼 수는 없다하겠으므로, 취득세 납세의무가 성립되지 않는 것(지방세운영과-499, 2009. 2. 3., 대법원 2019. 2. 28. 선고, 2018두62515)으로 판단됩니다.

다만, 이에 해당하는지 여부는 담당 과세관청에서 사실관계 등을 종합하여 최종판단할 사안임을 알려 드립니다. 끝.

서 울 특 별 시 장

서울특별시장의인

주무관	김주환	이의신청팀장	김종호	세제과장	04/20 천명철
협조자					

시행 세제과-6061 (2020.4.20.) 접수 ( )

우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 별관1동 9층(서소문동) / http://finance.seoul.go.kr/

전화 02-2133-3365 /전송 02-2133-1033 / by_me@seoul.go.kr / 부분공개(6)

정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다

이 문서는 서울시의 승인없이 수정할 수 없습니다.

(지방세운영과-499, 2009. 2. 3.)

[사건번호] : 지방세운영-499, 2009.02.03

[제목] : 부동산처분신탁계약에 의하여 위탁자, 수탁자, 수익자를 정하고 부동산 신탁등기를 하는 경우 신탁재산의 원본의 수익자와 위탁자가 다른 경우에도 수탁자는 취등록세가 비과세됨

【질의】

가. 질의① 부동산처분신탁계약에 의하여 위탁자(시행사), 수탁자(신탁회사), 수익자(시공사)를 정하고 부동산 신탁등기를 하는 경우 신탁재산의 원본의 수익자와 위탁자가 다른 경우에도 수탁자는 취득세 및 등록세 비과세를 받을 수 있는지 여부

나. 질의② 수익자가 신탁계약에 따라 수익권증서를 발급받는 경우 취득세 납세의무 여부

【회신】

가. 지방세법 제29조 제1항 제1호 에서 취득세는 과세물건을 취득하는 때 납세의무가 성립하고, 동법 제105조 제1항 에서 취득세는 부동산・차량・기계장비・입목・항공기・선박・광업권・어업권・골프회원권・승마회원권・콘도미니엄회원권 또는 종합체육시설이용회원권의 취득에 대하여 그 취득자에게 부과한다고 규정하고 있음.

나. 지방세법 제110조 제1호 및 동법 제128조 제1호 에 따르면 신탁(「신탁법」에 의한 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것에 한한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 다음 각목의 1에 해당하는 취득 및 등기・등록 취득세 및 등록세를 부과하지 아니한다고 하면서 가목에서 위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우의 취득 및 등기・등록(이하 생략)이라고 규정하고 있음.

다. 질의①과 관련, 시행사 소유의 부동산에 대한 부동산처분신탁계약에 따라 시행사를 위탁자(갑)로 하고, 신탁회사를 수탁자(을), 시공사를 수익자(병)로 신탁설정 하고 위탁자로부터 수탁자로 신탁재산이 이전되는 경우에 있어서는 위탁자만이 신탁재산의 수익자인 경우에 한정되는 것은 아니므로 수탁자가 위탁자로부터 이전받는 부동산이 신탁등기가 병행된다면 취득세 및 등록세는 비과세 대상에 해당된다고 사료되며,

라. 질의②과 관련, 당해 신탁행위에 따른 수익자(병)로 지정된 자가 수익권증서를 발급받는 경우에도 수익권증서는 당해 부동산을 관리・처분함에 따라 발생하는 신탁이익을 우선적으로 받을 수 있는 권리일 뿐 당해 증서에 표시된 신탁부동산의 소유권을 취득하는 것은 아니므로 취득세 납세의무가 없는 것임.

Copyright© 삼일인포마인(주) All rights reserved.

[붙임:국세청 서면질의 신청에 대한 질의 내용 및 회신 1]
(국세청-법령해석과-1884, 2020. 6. 18.)

질의회신

[세 목]	소득	[문서번호]	서면-2019-법령해석소득-3342	[생산일자]	2020.06.18

[제 목]

DABS(전자증권) 소지자가 지급받는 부동산임대운용수익 등 투자수익이 소득세법 상 과세대상에 해당하는지 여부

[요 지]

신탁 부동산의 임대 및 처분에서 발생한 소득, 거래소에서 주식처럼 거래되는 수익권 매매차익의 소득은 모두 배당소득임

[회 신]

기획재정부의 해석(기획재정부 조세법령운용과-667, 2020.05.27.)을 참조하시기 바랍니다.

○ 기획재정부 조세법령운용과-667, 2020.05.27.
쟁점1 및 쟁점2 모두 배당소득에 해당합니다.
쟁점1) 신탁 부동산의 임대 및 처분에서 발생한 소득의 소득구분
쟁점2) 거래소에서 주식처럼 거래되는 수익권 매매차익의 소득구분

[관련법령]

소득세법 제17조, 소득세법시행령 제26조의3

1. 사실관계

○부동산소유자, 신탁회사, K는 위탁자, 수탁자, 거래소 운영사업자가 되어 부동산의 관리.처분을 신탁회사에 위임하는 것을 내용으로 하는 부동산관리처분신탁 계약을 체결함

- 이건 신탁에서는 수익증권 공모발행을 통해 모집되는 투자자를 신탁부동산 임대.처분 수익에 대한 신탁의 수익자로 하고 있음

-위탁자의 위탁수익권은 수익증권 발행대금 중 일정금액을 위탁자에게 수익으로 지급함으로써 소멸하고

- K는 플랫폼 운영 등에 따른 비용 및 수수료를 담보하는 수익권을 갖으며, DABS 투자자는 신탁부동산의 임대, 처분 수익을 지급받을 수익권을 갖게 됨

○수익증권의 발행과 DABS교부

- 신탁회사는 모집된 투자자에게 투자수익권을 표창하는 수익증권을 1매 발행 후 K가 수익증권을 보관함

- K는 보관하는 수익증권의 공유지분을 디지털화한 DABS(전자증서)를 투자자에게 교부

○신탁부동산 운용수익의 지급

- 신탁회사는 신탁부동산을 임대하고 매분기 종료일의 부동산임대수익 등 운용수익을 각 투자자의 투자수익권 지분율로 안분하여 계산한 금액을 각 투자자에게 지급

- 신탁회사는 운용수익 지급업무를 K에게 위임하며, K는 신탁회사로부터 운용수익을 지급받아 각 투자자에게 지급함

○DABS의 매매

- 투자자에게 교부된 DABS는 K가 운영하는 거래소를 통하여 거래소 시세에 따라 매매가능하며

- 매매거래가 완료되면 DABS를 매수한 자는 신탁의 투자수익권 공유지분을 이전 받게 됨

2. 질의내용

○ 혁신금융서비스 지정에 따른 신종 금융투자상품의 신탁투자수익자인 DABS(전자증권) 소지자가 지급받는 부동산임대운용수익 등 투자수익과 DABS 매도자가 수취하는 매매차익이 소득세법 상 과세대상에 해당하는지

[붙임:국세청 서면질의 신청에 대한 질의 내용 및 회신 2]
(국세청-원천세과-423, 2022. 6. 28.)

국민의 나라 정의로운 대한민국

국세청

국 세 청

대한민국 대전환 한국판뉴딜

수신 (주)펀* 귀하
(경유)
제목 서면질의 신청에 대한 회신

1. 항상 국세행정에 협조하여 주신데 대하여 감사드리며, 귀하가 요청하신 서면질의 사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

2. 디지털 수익증권(DABS) 소지자가 지급받는 부동산 임대 운용수익과 수익증권의 매매차익은 모두 배당소득에 해당하는 것입니다. 끝.

※ 유사 해석사례

○ 서면-2019-법령해석소득-3342 (2020.6.18.)
신탁 부동산의 임대 및 처분에서 발생한 소득과 거래소에서 주식처럼 거래되는 수익권 매매차익의 소득은 모두 배당소득임

본 안내 내용은 귀하께서 제시한 사실관계를 전제로 한 답변입니다. 따라서 제시된 사실관계가 실제 사실과 다른 경우에는 본 내용과 다른 과세관계가 발생할 수 있습니다.

국 세 청 장

국세조사관 오현정 팀장 김재산 과장 전결 2022. 6. 28. 전지현
협조자
시행 원천세과-423 (2022. 6. 28.) 접수

우 30128 세종특별자치시 국세청로 8-14 / http://www.nts.go.kr
전화번호 044 204 3353 팩스번호 050 31114140 / ohj9664@nts.go.kr / 비공개(6)

Ⅲ. 투자위험요소

수익증권에 대한 투자는 투자금에 대하여 손실이 발생할 위험 등 다양한 위험을 수반합니다. 또한 수익증권의 가치는 보장되지 아니하며 수익증권에 대한 투자로 인하여 투자자에게 발생 가능한 손・이익은 전부 투자자의 책임으로 귀속됩니다.
회사가 아래와 같이 기재한 투자위험은 본 자료 작성 시점 현재 중요하다고 판단되는 위험을 기재한 것이며, 발생 가능한 모든 위험을 기재한 것이 아님을 유의하셔야 합니다. 또한 향후 운용과정 등에서 현재로서는 예상하기 어려운 위험이 발생하여 그 위험으로부터 크고 작은 손실이 발생할 수도 있음에 유의하셔야 합니다.

1. 사업위험

가. 부동산 취득 관련 위험

회사가 부동산을 취득하는 과정에서 고려할 수 있는 위험의 종류는 (i) 부동산 권리관계 및 이해관계자(채권자 등 제3자)의 이의 제기 등으로 인한 법률적 하자로 인하여 완전한 소유권의 이전 및 권리 행사에 제약을 받을 수 있는 위험, (ii) 부동산의 물리적, 기술적 하자로 인하여 취득 검토 시에 예상하지 못하였던 일정 금액 이상의 추가 자본 지출이 발생할 위험, (iii) 운영과 관련한 자료의 불충분이나 분석의 착오로 인한 사업 수익성 검토 상의 위탁수익금 추정 오류의 위험 등을 들 수 있습니다. 다만, 실제 위험 발생 가능성 및 그 결과에 대해 사전 분석을 통한 위험 최소화 방안을 마련하여, 매매계약 및 임대차계약 체결 등의 과정에서 이러한 위험을 적극적으로 회피할 것입니다.

나. 소유권 (이용 및 처분의 권리) 제한의 위험

회사가 취득하는 부동산의 경우 소유권의 하자로 인한 이용 및 처분의 제한 위험을 분석하기 위해 회사는 권리분석 등을 통하여 그 결과를 각종 계약에 반영하였습니다.

다. 위탁수익금 추정 오류의 위험

회사가 관리처분 수탁하는 부동산의 경우 소유권의 하자로 인한 이용 및 처분의 제한 위험을 분석하기 위해 회사는 권리분석 등을 통하여 그 결과를 각종 계약에 반영하였습니다.

(단위 : 원)

감정평가기관	위탁수익금액	감정평가금액	감정평가기준일
㈜나라감정평가법인	450,000,000	517,000,000	2024. 7. 29
㈜삼창감정평가법인		522,000,000	2024. 7. 29

라. 적정 임대가 산정의 위험

회사는 현재 취득한 사업지에 대하여 적절한 임대가액을 산출하기 위하여 지속적으로 임대시세 등을 검토하고 있습니다. 회사는 임차인에게 합리적인 수준의 임대차기간 및 임대조건을 제시하고자 하며, 사업계획상의 배당률을 고려하여 공실률 최소화에 노력하고 있으나, 임차인이 임대기간 종료시에 재계약을 하지 않을 경우 공실이 발생할 수도 있습니다. 또한 주변 건물과

의 임차인 유치 경쟁으로 신규 임대차계약 및 재계약 시점에 임대료 시세가 예상보다 하락할 가능성이 있으며, 임대수요 하락으로 인한 임대료 시세 하락의 위험이 있습니다.

마. 임대료 지급불능의 위험

본 수익증권은 운용기간 동안 발생하는 임대료 수입을 주 수입원으로 하고 있습니다. 기초자산인 경기도 고양시 덕양구 향동동 396 현대테라타워디엠씨 제14층 제비-1401호에 위탁자가 신탁등기일로부터 2년 간 의무임대차를 조건으로 하는 임대차계약을 체결할 예정이므로 안정적인 임대수익이 예상됩니다. 다만, 임차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황 등의 이유로 인해 임대료 등을 적시에 지급하지 못하는 경우 지급불능 상태에 빠지게 되어 원활한 운용수익을 확보하지 못하게 됩니다. 일정기간 임대료 및 관리비 연체 시 회사가 확보하고 있는 임대차보증금에서 공제하는 것으로 임대료 수익을 보전할 수 있겠으나, 소송 등의 법적 분쟁 등 예상치 못한 손해를 가져올 수 있으므로 투자 시 이 점을 반드시 유의하셔야 합니다.

바. 공실 위험

본 건물은 고양 향동지구 내 도시지원시설 6블럭에 위치하며, 행정구역상 고양시이지만 실질적인 생활권은 서울 상암, 은평 등의 생활권역으로 서울 서북권역, 강서구까지 차량 15분이내에 접근이 가능합니다. 또한, 인근에 고양은평선 향동지구역 신설로 교통망이 획기적으로 개선될 것으로 기대됩니다. 고양은평선은 서울 경전철 서부선의 연장선으로 새절역에서 고양시청까지 고양 덕양구를 관통하는 노선이며, 개통시 신촌, 여의도 등 서울 중심부로 이동하는 시간이 단축될 예정입니다. 본 건물 인근의 수색역세권개발사업은 경의중앙선 수색역과 공항철도 디지털미디어시티역 일대 약 22만㎡(6.6만평)를 개발하는 사업으로 사업 완료시 일자리 1만 5천개 창출, 약 2조 7,000억원의 생산유발효과가 있을 것으로 기대됩니다. 향동지구 서쪽에는 창릉지구가 813만㎡(246만평) 규모로 개발될 예정으로 3만 8천 가구가 들어설 예정입니다. 개발 완료시 본건 건물의 수요 증가, 지가 상승 등의 효과가 기대됩니다. 이와 같은 개발호재들로 인해 향후 신탁부동산에 공실이 발생하거나 발생시 공실 지속 가능성은 낮을 것으로 예상됩니다.

그러나, 만약 임대차 갱신 시점에 공실이 장기화되는 경우 회사는 원활한 운용수익을 확보하지 못할 위험이 존재합니다. 한편, 회사는 이에 대비하여 해당 임차인의 잔여 임대차기간이 종료되기 최소 3 개월 이전에 재계약 의사를 확인하여 재계약을 진행할 것이며, 임차인 추가 연장의사 없음을 통보하는 즉시 전문 임대관리 업체에 의뢰하여 공실 기간을 최소화할 예정입니다.

사. 부동산 건물 노후화에 관한 위험

해당 건축물은 2024년 2월에 사용승인된 신축 건물로서 단기적으로 규모 수선 공사 또는 보수공사가 필요하지는 않을 것으로 예상됩니다. 또한, 각종 법정 정기검사 및 지속적인 점검을 실시하고 있으므로 예상하지 못한 비용의 실제 발생 가능성은 낮아 보입니다. 다만, 그럼에도 불구하고 예상하지 못한 추가적인 비용 발생 가능성이 존재하며, 대규모 수선이 발생할 경우에는 수익성 변경을 초래할 수 있습니다.

아. 임차인 관련 위험

임차인의 향후 현금창출능력 및 재무상태가 악화될 경우 임대료 납부지연/미납 또는 임대차계약의 중도해지가 발생할 수 있으며, 회사의 임대수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 이 점을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

자. 신탁부동산 매각에 관한 위험

회사가 플랫폼 상장 예정인 투자대상 부동산을 매각하여 투자자금을 회수하려 할 경우, 적절한 매각 대상을 선정하지 못하여 투자자금 회수가 지연될 수 있습니다. 또한 대상 부동산이 플랫폼 상장 가격 이하로 매각될 경우 매각손실이 발생하여 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

차. 부동산 경기 변동 위험

회사가 영위하고 있는 부동산 시장은 국내 경기변동, 금리, 시장내 수급상황 및 경쟁 투자상품 등에 민감하게 반응합니다. 전반적인 국내 경기의 침체는 회사가 의존하는 임대수익 위주의 수익구조에 불리하게 작용할 수 있습니다. 이는 임차인 모집의 어려움 및 임대료 연체, 미납 등으로 수익에 악영향을 줄 수 있습니다. 향후 회사가 보유한 부동산을 매각할 경우 해당 시점의 경기, 금리, 시장 내 수급상황, 경쟁 투자상품 등 다양한 이유로 기대하는 매각차익 실현을 보장할 수 없으며, 오히려 매각에 따른 손실이 발생할 수도 있습니다. 이와 같이 투자금액 손실의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 회사를 포함한 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.

카. 금리변동 위험 등

거시적인 경제 변화로 인한 금리 사용은 금융비용 증가를 야기하나, 회사의 사업 추진 특성상 별도로 대출을 이용하지 않습니다. 다만, 향후 사업 방향 재설정에 따라 총사업비의 일부를 대출을 통해 조달하게 되는 경우 금리상승은 신탁부동산에 부담으로 작용할 수 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 신탁회사

회사는 신탁사무처리에 대하여 선관주의 의무를 다하겠으나 회사의 책임 있는 사유가 아닌 경우에는 위탁자, 수익자 또는 제3자에게 손해가 발생하더라도 그 책임을 지지 아니할 수 있습니다.

나. ㈜펀블

펀블은 금융혁신지원특별법에 의해 혁신금융사업자로 지정되어 ① 부동산 신탁계약에 의한 수익증권 발행 ② 증권거래 중개를 위한 투자중개업 ③ 거래소 인・허가 특례를 인정받았습니다. 따라서 특례기간이 종료되었음에도 정식으로 법제화가 되지 않을 경우 추후 폐업할 위험이 있

습니다. 또한, 투자자의 관심을 받지 못하여 회사 운영이 상당히 어려운 상태에 놓여 개선의 여지가 보이지 않을 경우, 폐업을 고려할 수 있습니다. 다만, 그러한 경우에도 투자자의 예탁금은 신탁으로 설정되어 있으므로 펀블의 채권자가 이에 대하여 강제집행할 수 없습니다. 또한 금융위원회 혁신금융서비스 지정 부가조건에 따라 서비스 중단 시 신탁부동산의 환가 등을 통하여 DAS(수익증권) 투자자들에게 환금을 진행할 예정이며, 이 경우 투자원금의 손실위험이 존재합니다.
또한 펀블의 플랫폼 운영에 영향을 주는 예상치 못한 사건(자연재해, 인적재해, 기술적 장애 등)으로 인하여 플랫폼운영이 일시적으로 중단되는 경우 DAS(수익증권)의 매매가 일시적으로 중지될 수 있습니다.

3. 기타 투자위험

가. 투자대상 선정의 위험

회사는 투자대상 부동산 선정시 회사의 내부규정에 따라 선정합니다. 선정 후 펀블은 부동산 및 금융시장 관련 전문가로 이루어진 상장심의위원회를 통해 상장 여부를 심의하는 절차를 거쳐 부동산의 펀블 플랫폼에 DAS 상장을 진행하게 됩니다. 다만, 상기 절차상의 독립성이 저하되어 객관적인 판단이 이루어지지 못하는 경우가 발생할 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인 및 이해상충 위험

회사는 자산의 운용 및 관리를 외부기관에 위탁할 수 있으므로 이와 관련된 대리인 위험에 노출되어 있습니다. 자산관리회사는 성실하게 계약내용을 수행할 것으로 여겨지나 만일 이들의 역량이 부족하거나 업무에 태만한 경우 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 그리고 이들은 독자적인 업무영역을 가지고 있는 독립법인으로 독자적인 업무 및 이익창출 활동이 회사의 이해와 상충될 가능성도 존재합니다. 따라서 이러한 대리인 위험을 방지하기 위하여 회사는 원활한 업무의 조정을 통하여 이해상충 소지를 줄여나갈 예정입니다.

다. 미래 예측 관련 위험

본 증권신고서는 회사의 현재 예측을 토대로 한 미래 예측에 대한 내용을 포함하고 있으며, 상기에 언급된 회사 사업 관련 위험 및 기타 요인들로 인하여 본 증권신고서에 포함된 다양한 미래 예측에 대한 내용과 실제 결과가 달라질 수 있습니다. 상기 위험 및 기타 위험과 관련된 일부 기업정보공시는 그 특성상 예측에 불과하며, 이러한 불확실성이나 위험이 하나 이상 현실화되는 경우, 실제 결과는 과거 실적은 물론 추정치, 예상치와도 상당히 달라질 수 있습니다. 미래 예측 자료들은 본 증권신고서 기준일자 현 시점에서 이루어진 것으로, 잠재적 투자자분들께서는 이에 과도하게 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 또한 회사는 관련 법률이 요구하는 바를 제외하고는, 새로운 정보 취득, 미래 사건 발생 등과 관계없이 미래 예측 자료를 갱신 또는 수정할 어떠한 의무도 없으며, 이와 같은 의무를 명시적으로 부인하는 바 입니다. 향후 회사가 제공하는 모든 미래 예측에 대한 내용에는 본 항에 기재된 유의사항이 적용됩니다.

라. DAS 가격 변동

금융당국(금융위원회 및 금융감독원)은 DAS(수익증권)의 투자에 대하여 수익을 보장하거나 보전하지 않습니다. 따라서, 전반적인 국가 경제 및 부동산 시장의 상황에 따라 보유자산의 가치가 하락하는 경우에는 DAS(수익증권)의 가치가 액면가 이하로 하락할 수 있고, 청산 시 부동산의 시장가격이 최초 매입가보다 현저히 하락하는 경우 역시 DAS(수익증권)의 가치하락에 따른 투자금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재합니다. DAS(수익증권)의 거래는 다자간 상대매매 방식을 따르기 때문에 거래량 부족에 따라 환금성이 제약되거나 기대하는 가격에 매각되기까지 장시간이 소요될 수 있습니다. 이와 같이 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 회사를 포함한 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. 또한 DAS(수익증권)는 펀블 플랫폼에서만 매매가 가능하기 때문에 회사의 투자대상 부동산의 수익성 변동과는 무관하게 거래량이 미미하거나 수급이 불안정하여 DAS(수익증권)의 가격이 하락할 수 있으며, 이에 따른 투자금 손실 위험이 있습니다. DAS(수익증권)의 일별거래량은 펀블 플랫폼 내에서 확인할 수 있습니다. 회사는 DAS(수익증권) 투자손실에 대한 책임을 지지 않으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 수익자의 의사결정과 소수 투자자

수익자의 의사결정은 부동산관리처분신탁계약서 제10조에 따라 결정되며(제2부 I. 2. 가. 의결권 행사에 관한 사항 참조), 소수 투자자의 의사는 반영되지 않을 수 있습니다.

4. 수익증권(DAS)에 적합한 투자 유형

투자위험등급: 매우 높은 위험(1등급)

펀블은 이 신탁수익증권(DAS)의 위험등급을 6단계로 구분하고 있으며, 그 세부내용은 아래 표 “펀블의 위험등급 분류기준”과 같습니다. 이 신탁수익증권(DAS)은 수익증권 공모 후 펀블 플랫폼에 상장될 예정이나 유동성이 낮아 실제 거래가 이루어지지 아니할 수 있으며, 신탁 수익증권(DAS)의 가격은 공모가를 하회할 수 있으므로, 높은 위험 수준의 투자위험을 지니고 있다고 판단하여 6개의 투자위험등급 중 위험도가 가장 높은 1등급(매우 높은 위험)으로 분류하였습니다. 추후 매 결산시 마다 수익률 실제 수익률 변동성(연환산)을 감안하여 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.

따라서 신탁수익증권(DAS)에 대한 투자는 위험자산에의 투자가 수반하는 위험을 충분히 이해하고 그러한 위험이 유발하는 손실을 감내할 충분한 의사와 능력을 보유한 투자자에게 적합한 상품입니다. 신탁수익증권(DAS)의 위험등급은 운용 실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

[투자자 성향별 적합 금융투자상품 분류표]

금융투자상품 위험등급		1등급 (매우높은위험)	2등급 (높은 위험)	3등급 (다소높은위험)	4등급 (보통위험)	5등급 (낮은위험)	6등급 (매우낮은위험)
투자자 성향	초고위험 투자형	○	○	○	○	○	○
	고위험 투자형			○	○	○	○
	중위험 투자형				○	○	○
	저위험 투자형					○	○
	초저위험 투자형						○

[붙임: 투자수익권 양도 등에 대한 법률의견서]
(법무법인 라온-2022-0706-01, 2022. 7. 6.)

법무법인 라온

서울 서초구 서초대로 347, 902호(서초동)
Law Firm LAON
Tel 02)553-3328 Fax 02)553-3257

문 서 : 2022-0706-01
발신일 : 2022. 7. 6.
발 신 : 법무법인 라온
서울특별시 서초구 서초대로 347, 902호(서초동, 서초크로바타워)
수 신 : 주식회사 펀블(조원진 Head)
제 목 : 투자수익권 양도 등에 대한 검토의견

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당 법무법인은 귀사의 법률자문 의뢰에 대해서 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

다 음

1. 자문 요청 사항

귀사는 금융위원회로부터 혁신금융사업자로 지정되었는데, 그에 의하면 부동산관리처분신탁 수익증권을 전자등록 방식으로 발행한 후 블록체인의 분산원장 기술을 이용하여 투자자에게 유통하는 서비스를 그 주요내용으로 하고 있습니다. 귀사는 이러한 사실관계 하에서, 부동산관리처분신탁 수익증권에 대한 디지털 자산 증서(이하 "DAS")의 양도만으로 신탁사에 대한 투자수익권이 양도되는 것인지, 아니면 DAS의 양도 이외에 다른 절차가 필요한지 여부 및 DAS의 양도를 통한 수익증권상의 권리 이전이 수탁자나 제3자에 대하여 대항력을 갖는지 여부에 관하여 질의하셨습니다.

2. 검토 의견

1

○ 귀사의 서비스는, 위탁자(건물주)가 신탁회사에게 부동산 소유권을 이전하고, 신탁사는 그 부동산을 근거로 부동산관리처분신탁 수익증권을 전자등록 방식으로 발행하며, 그 수익증권을 블록체인 기반 분산원장 기술을 통해 DAS를 일반투자자에게 유통하는 서비스입니다.

○ 위탁자는 신탁사에게 목적 부동산의 소유권을 이전하고(신탁계약 제3조), 신탁사는 투자수익자들로부터 수익증권 발생대금을 지급 받고, 투자수익권을 표시하는 수익증권을 전자증권법에 따른 전자등록의 방법으로 발행수익증권을 발행하며(신탁계약 제8조), 투자수익자란 신탁계약에 따라 발행되는 수익증권을 보유하는 자로서, 귀사 플랫폼을 통해 수익증권의 모집 시 수익증권을 취득한 자 또는 매매거래를 통해 수익증권을 양수한 자를 총칭합니다(신탁계약 제2조 제4항 나목).

○ 일반적으로 수익증권 발행신탁의 경우 신탁행위로 정한 바에 따라 수익증권을 발행하는 대신 전자등록기관(유가증권 등의 전자등록 업무를 취급하는 것으로 지정된 기관을 말한다)의 전자등록부에 수익증권을 등록할 수 있습니다(신탁법 제78조 제6항). 한편 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 "전자증권법")에 따르면 신탁법에 따라 수익자가 취득하는 수익권을 전자등록할 수 있도록 정하고 있습니다(전자증권법 제2조). 따라서 수익증권을 전자등록하는 방법으로 디지털화하면, 전자등록계좌부에 전자등록함으로써 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정되며, 전자등록을 하는 방법으로 수익권을 양도할 수 있게 됩니다(전자증권법 제35조).

○ 본 사안의 경우 신탁계약에 따라 수익증권을 위와 같이 전자증권법에 따라 발행하고, 귀사가 별도의 시장을 개설하여 매수자와 매도자간 DAS 매매 계약체결 후 계좌관리기관을 통해 대금지급 및 수익증권 이전을 결제하고, 이와 같은 플랫폼내 DAS거래시 계좌관리기관의 고객계좌부에 수익증권을 계좌대체함으로써 법적효력을 획득하는 것이 혁신금융서비스의 업무방법이므로, 결국 관련 법령 및 혁신금융지정의 취지에 따르면 투자수익자는 귀사 플랫폼에서 DAS 매매 등을 통하여 양도를 한 경우 그것만으로는 신탁사에 대한 투자 수익권이 양도되는 것은 아니지만 <u>관련 법</u>

2

에 따라 이에 대응하여 계좌간 대체의 전자등록의 수단으로 해당 수익증권의 양도 효력이 발생한다고 할 것입니다.

○ 덧붙여 수익자 명부는 고객계좌부를 바탕으로 생성되므로 위 DAS 양수도에 따른 수익권 이전 사항이 그대로 반영됩니다. 이상과 같은 절차를 통해 신탁법에서 요구하는 수익증권발행신탁 수익권의 양도 요건을 충족하므로 위 수익권의 이전에 관하여 수탁자와 제3자에게 대항할 수 있다고 판단됩니다.

당 법무법인은 귀사에서 문의한 법률검토 사항에 대해서 상기와 같은 의견을 제시하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

2022. 7. 6.

법무법인 라온

대표변호사 박 재 용

이상의 검토 의견은 귀하께서 제공한 제반 자료를 기초로 한 것으로서, 법률문제는 구체적인 사안 및 관점에 따라 결론이 달라질 수 있다는 점을 고려하여 위 의견을 업무에 참고하시기 바랍니다.

3

제3부 신탁부동산 관련회사에 관한 사항
I. 신탁부동산 관련회사에 관한 사항

1. 신탁회사에 관한 사항

코리아신탁㈜는 자본시장법에 따른 신탁회사로서 본 신탁부동산에 대하여 본 신탁부동산의 수탁자로서 신탁업무를 수행하며 세부사항은 다음과 같습니다.

가. 회사 개요

회사명	코리아신탁㈜
주소	(06178) 서울 강남구 테헤란로 508, 10・11・14・17층 (대치동, 해성2빌딩)
회사 연혁	2009. 04. 27 ㈜새한자산신탁 설립(인수 설립) 2009. 12. 29 부동산신탁업 인가 취득 2010. 02. 26 코리아신탁㈜로 상호 변경 2010. 04. 12 도시 및 주거환경정비법에 의한 정비사업전문관리업 부수업무 추가 2013. 03. 25 PFV의 자산관리업무 부수업무 추가 2014. 02. 05 차입형토지신탁 인가 취득 2014. 03. 28 대표이사 최익종 취임 2015. 06. 04 부동산투자회사법상 자산관리회사(AMC) 설립인가(겸영) 2018. 05. 16 부동산투자회사법상 자산관리회사(AMC) 설립인가(겸영) 철회 (국토교통부) 2019. 09. 26 정비사업전문관리업 등록(서울시) 2020. 06. 17 대표이사 백인균 취임 2022. 08. 23 코리아프라퍼티㈜ 자회사 설립(現 코리아자산운용㈜) 2023. 03. 22 대표이사 이유청 취임
자본금	11,000백만원 (2023년 12월 31일 기준)

나. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (단위 : 백만원)

과 목	제 20기	제 19기
	2023.12.31	2022.12.31
현금및예치금	96,541	139,052
유가증권	32,235	32,458
대출채권	100,148	43,261
유형자산	6,117	9,533
무형자산	1,912	1,528
기타자산	33,385	25,645
자 산 총 계	270,338	251,477
차입부채	24,500	1,500
기타부채	37,166	56,068
부 채 총 계	61,666	57,568
자본금	11,000	11,000
이익잉여금	197,672	182,909
자 본 총 계	208,672	193,909
부채와 자본 총계	270,338	251,477
기 간	**2023년**	**2022년**
영업수익	83,791	95,823
영업이익	22,303	42,701
당기순이익	16,970	31,994
총포괄손익	16,964	33,010

다. 신탁재산 운용규모에 관한 사항[6)] (단위 : 백만원)

구분				2023.12월말	
				건수	금액
재산신탁	증권			-	-
	금전채권			-	-
	동산			-	-
	부동산신탁	토지신탁	차입형	530	310,285
			관리형	400	6,311,565
			소계	930	6,621,850
		관리신탁	갑종	-	-
			을종	17	302,612
			소계	17	302,612
		처분신탁		20	222,945
		담보신탁		3,480	16,125,886
		분양관리신탁		37	599,262
		부동산신탁계		4,484	23,872,555
	부동산관련권리			-	-
	무체재산권			-	-
	재산신탁소계			4,484	23,872,555
종합재산신탁				-	-
기타				-	-
합계				4,484	23,872,555

6) 2023년 12월 31일 기준

라. 신탁회사의 업무

신탁회사는 상업용 부동산의 원소유주로부터 신탁부동산의 소유권을 관리처분신탁계약에 따라 인도받아, 수익증권 발행, 신탁부동산의 운용 및 처분수익 지급, 신탁부동산의 보존・유지・수선・임대 등 관리 업무를 수행합니다.

2. 혁신금융사업자에 관한 사항

㈜펀블은 디지털 자산 증서인 DAS의 매매 및 유통시스템을 운영하는 플랫폼운영자로서, 금번 모집 대상인 수익증권의 소유권을 증명하는 DAS를 발행하여 투자자를 모집하고, 펀블 플랫폼 상장 및 매매거래 중개 등 펀블 플랫폼 운영 및 관리 업무를 수행합니다. 또한, 펀블은 플랫폼 운영수익자로 플랫폼운영수익권을 가지며, 수익증권 발행 공모에 관한 사무를 신탁사로부터 위임받아 수행합니다.

가. 회사 개요

회사명	㈜펀블
주소	서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 서울핀테크랩 4,5,6,8,17,19층
회사 연혁	2019.07 법인 설립 2020.07 디지털 부동산 간접투자 서비스 구축 협약 (우리자산신탁, 대한토지신탁, 코리아신탁, 대신자산신탁) 2020.10 핀테크 유망기업 선정 (서울핀테크랩) 2021.05 혁신금융서비스 지정 (금융위원회) 2021.12 시리즈A 투자유치 2022.02 ISO27001 인증 2022.04 벤처인증(벤처기업협회) 2022.05 펀블 앱 출시 2022.09 펀블 플랫폼 공모 1호 DAS(롯데월드타워 시그니엘1호) 상장 2022.12 펀블 플랫폼 공모 2호 DAS(해운대 엘시티) 상장 2023.04 혁신금융서비스 지정연장(2년) 금융위원회 인가 2023.05 펀블 플랫폼 공모 1호 DAS(롯데월드타워 시그니엘1호) 청산 완료
자본금[7]	125,860,000원 (2023년 12월 31일 기준)
주주현황	조찬식(대표이사) 외 SGA솔루션즈, SK증권 등

7) 외부감사/검토 받지 않은 재무제표 기준

나. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용[8)]

(단위: 백만원)

과 목	제 5기	제 4기
	2023.12.31	2022.12.31
유동자산	2,162	2,571
비유동자산	990	1,248
유형자산	13	22
무형자산	888	1,173
보증금	89	52
자산총계	3,152	3,819
유동부채	158	309
미지급금	49	280
미지급비용	0	2
예수금	9	27
선수금	-	0
유동성장기부채	100	-
비유동부채	144	169
장기차입금	-	100
퇴직급여충당부채	144	69
부채총계	302	478
자본금	126	107
자본잉여금	9,233	7,451
결손금	6,508	4,217
자본총계	2,851	3,341
부채와 자본총계	3,152	3,819

다. ㈜펀블의 업무

펀블은 블록체인 기반 분산원장 기술을 사용하는 플랫폼을 기반으로 부동산 관리처분신탁 수익증권의 소유권을 증명하는 디지털 자산증서(DAS)를 일반투자자로부터 모집하고, 해당 DAS의 유통 및 상장 관리 업무를 수행합니다.

3. 계좌관리기관에 관한 사항

SK증권(주)는 전자증권법에 따른 계좌관리기관으로서 업무를 수행하며 세부사항은 다음과 같습니다.

가. 회사 개요

8) ㈜펀블은 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』상 외부 감사 대상 법인이 아니며, 상기 재무정보는 외부 전문 기관의 감사/검토를 받지 않은 정보입니다.

회사명	SK증권 주식회사
주소	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
회사 연혁 (최근 5개년 변동사항)	2018.07 최대주주 변경 (SK주식회사 → 제이앤더블유 비아이지 유한회사) 2019.08 에스케이에스프라이빗에쿼티㈜ 설립 2020.01 트리니티자산운용㈜ 자회사 편입 2021.01 ㈜피티알자산운용 자회사 편입 2021.12 ㈜엠에스상호저축은행 자회사 편입 2022.12 전우종 대표이사 선임 2024.05 정준호 대표이사 선임(전우종, 정준호 각자 대표이사)
전화번호	02-3773-8245
홈페이지	https://www.sks.co.kr
자본금	238,251,342,500원 (2023년 12월 31일 기준)

나. 계좌관리기관의 업무

SK증권(주)는 전자증권법에 따른 계좌관리기관으로서, 전자증권법 상의 고객계좌 및 고객계좌부 개설, 관리에 대한 업무를 수행하며, 금융위원회에서 지정한 부가조건에 근거하여 매매체결에 대한 증권 및 거래대금의 결제, 수익증권과 DAS의 총량 일치 여부에 대한 주기적 확인 업무를 부가적으로 수행합니다.

투자자는 전자증권법에 따라 계좌관리기관이 관리하는 수익증권 고객계좌부에 권리자로 등재됨으로써 전자등록된 수익증권의 수익권을 적법하게 확보하게 되고 신탁법의 수익권 양도 대항 요건을 갖추게 되어 그 양도사실을 수탁자와 제3자에게 대항할 수 있습니다. 계좌관리기관은 전자증권법 제2조 제3호 가목의 고객계좌부를 작성 및 비치하고, 해당 수익증권의 양도는 계좌간 대체의 전자등록을 통하여 효력이 발생하며, 고객계좌부에 전자등록된 투자자는 해당 수익증권에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다(전자증권법 제35조 제1항 및 제2항).

제4부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

I. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 수익자의 권리에 관한 사항

가. 수익자총회 등

(1) 수익자총회의 구성

회사는 전체 수익자로 구성된 수익자총회를 개최하며 수익자총회는 부동산관리처분신탁계약 제10조에 따라 수익자의 의사결정이 필요한 사항이 발생할 경우 개최합니다.

(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법

회사는 부동산관리처분신탁계약 제10조에 따라 투자수익자의 의사결정이 필요한 사항이 발생한 경우, 해당 사유 발생 사실을 플랫폼운영수익자로부터 고지받은 날(제10조 제1항 제2호 또는 제5호의 경우에는 플랫폼 플랫폼운영수익자가 수탁자에게 신수탁자 선정 또는 수탁자 해임 절차의 개시를 고지한 날)로부터 3 영업일 이내에 플랫폼운영수익자와 사전협의하여 수익자 총회일을 정하고 수익자 총회일 2주 전 투자수익자에게 총회에 필요한 정보를 서면 혹은 전자문서(투자수익자가 전자문서로 통지를 받는 것에 동의한 경우 문자메시지, 모바일메신저 등 전자적 방법을 통하여 위 통지를 할 수 있음)로 통지합니다.

* 수익자 총회에 필요한 정보는 아래와 같습니다.

1. 투자수익자 의사결정이 필요한 사유의 발생 사실 및 그 내용
2. 투자자의 의결권 행사방법 및 행사기간
3. 플랫폼운영수익자가 투자수익자에게 사전에 안내한 바에 따라 수탁자가 지정한 수익자 총회일 전 영업일의 장 마감 시 현재의 투자수익자(동 시점의 투자수익자명부에 투자수익자로 기재된 자)가 의결권을 보유한다는 뜻

다만, 펀블 플랫폼이 운영중단된 경우에는 회사가 펀블 플랫폼을 대신하여 투자수익자의 의사를 확인합니다. 이 경우 해당 안건에 대한 의결권은 펀블 플랫폼이 운영중단 시점의 최종 투자수익자로 확인된 자가 행사합니다. 회사는 부동산관리처분신탁계약 제10조에 따라 투자수익자의 의사결정이 필요한 사항이 발생한 경우 해당 사유 발생일로부터 5 영업일 이내에 해당 사유 발생일 현재 투자수익자명부에 기재된 각 투자수익자에게 총회에 필요한 정보를 기재한 통지를 발송합니다. 이 경우 위 통지는 투자수익자명부에 기재된 주소나 투자수익자가 수탁자에게 별도로 통지한 주소로 서면 혹은 전자문서로 발송합니다(다만, 투자수익자가 전자문서로 통지를 받는 것에 동의한 경우 문자 메시지, 모바일 메신저 등 전자적 방법을 통하여 위 통지를 할 수 있음).

* 수익자 총회에 필요한 정보는 아래와 같습니다.
1. 투자자 의사결정이 필요한 사유의 발생사실 및 그 내용
2. 수익자총회를 개최하는 경우 : (i) 그 장소 및 일시, (ii) 서면으로 의결권을 행사할 수 있는 방법에 관한 사항(서면의 송부처 및 송부기한 포함)
3. 수익자총회를 개최하지 아니하는 경우 : 서면으로 의결권을 행사할 수 있는 방법에 관한 사항 (서면의 송부처 및 송부기한 포함)
4. 펀블 플랫폼이 운영 중단된 시점의 최종 투자수익자로 확인된 자가 의결권을 보유한다는 뜻

(3) 수익자총회의 결의사항

수익자총회 의결사항은 부동산관리처분신탁계약 제10조에 따릅니다.

[부동산관리처분신탁계약서]

제10조 (투자수익자의 의사결정 필요사항 및 의사결정 방법)

① 다음 각 호의 사항은 투자수익자의 의사에 따라 결정한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 신탁부동산을 처분하고자 하는 경우 그 처분 여부

가. 펀블 플랫폼에서의 수익증권 최초 발행가액 총액 이상의 특약으로 정한 가격(단, 해당 가격은 (i) 수탁자가 선정한 2개 이상의 감정평가 전문기관의 신탁부동산에 관한 감정평가액의 산술평균액과 (ii) 미정산 신탁사무처리비용 및 신탁보수, 신탁부동산의 처분 관련 제세공과금, 수수료, 비용, 지급기일이 도래한 플랫폼운영수익자에 대한 수수료 및 비용 중 미지급액 등을 고려하여 수탁자가 산정한 금액의 합산액 이상이어야 함)으로 신탁부동산의 매수를 희망하는 자가 있는 경우(다만, 해당 매수희망자가 수탁자에게 매수의향서 및 매매대금 납부를 위한 자금조달계획을 제출하고, 위 감정평가비용을 부담하는 경우에 한한다.)

나. 투자수익권 지분율 합계 50% 이상의 투자수익자들이 수탁자에게 신탁부동산의 처분에 관한 의사결정 절차의 개시를 요청하는 경우

다. ⑴ 수탁자가 선정한 2개 이상의 감정평가 전문기관의 신탁부동산에 관한 감정평가액의 산술평균액이 수익증권 발행 시의 신탁부동산의 감정평가액 대비 상하 10% 이상 변경된 경우, ⑵ 운용수익으로 미지급된 신탁사무처리비용의 합계액이 수익증권 발행대금의 5% 이상이 된 경우, ⑶ 기타 신탁계약에 따른 신탁을 유지할 수 없는 사유가 발생한 경우 중 어느 하나의 경우로서, 수탁자와 플랫폼운영수익자가 신탁부동산의 처분에 관한 의사결정 절차를 개시하기로 합의한 경우

2. 제24조 제1항 각 호에서 정한 수탁자의 임무 종료사유가 발생하여 플랫폼운영수익자가 지정한 신탁업자를 새로운 수탁자로 선정하고자 하는 경우 그 선정 여부

3. 제16조 제1항 제3호 또는 제4호에 따라 개시된 신탁부동산 처분절차에서 제16조 제3항 제2호에 따른 공매예정가액의 감액이 필요한 경우 그 감액 여부

4. 투자수익권 지분율 합계 50% 이상의 투자수익자들이 제16조 제1항 제1호의 신탁부동산 처분시점(수익증권 발행일로부터 20년이 경과한 시점)의 8개월 전까지 위 처분시점의 연장(연장기간 포함)을 요청하고 수탁자가 이에 동의한 경우 그 연장 여부 및 연장기간

5. 수탁자가 신탁계약상의 의무를 객관적으로 명백하게 위반하였음이 확인되고, 플랫폼운영수익자가 이를 이유로 수탁자의 해임에 관한 의사결정을 요청한 경우 위 해임에 관한 사항

② 제1항 각 호의 사항에 관한 투자수익자의 의사는 다음 각 호에 따라 결정한다.

1. 제1항 제1호 가목의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유하는 투자수익자들이 신탁부동산의 처분에 찬성하여야 한다.
2. 제1항 제1호 나목의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 2분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유한 투자수익자들이 신탁부동산의 처분에 찬성하여야 한다.
3. 제1항 제1호 다목의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유한 투자수익자들이 신탁부동산의 처분에 찬성하여야 한다.
4. 제1항 제2호의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 과반수 이상을 보유한 투자수익자들이 플랫폼운영수익자가 지정한 신탁업자를 신 수탁자로 선정하는 것에 찬성하여야 한다.
5. 제1항 제3호의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 3분의 2 이상을 보유하는 투자수익자들이 공매예정가액의 감액에 찬성하여야 한다.
6. 제1항 제4호의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권 중 과반수 이상을 보유한 투자수익자들이 신탁부동산의 처분시점 연장 및 연장기간에 찬성하여야 한다.
7. 제1항 제5호의 경우 : (i) 투자수익자 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 투자수익자들이 해당 의사결정 절차에 참여하고, (ii) 해당 의사결정 절차에 참여한 투자수익자 의결권의 3분의 2 이상을 보유한 투자수익자들이 수탁자 해임에 찬성하여야 한다

③ 제1항 각 호(제1항 제1호의 경우에는 각 목)의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하

고 펀블 플랫폼이 운영되고 있는 경우에는 다음 각 호에서 정한 절차에 따라 투자수익자의 의사를 확인한다. 이 경우 해당 안건에 대한 의결권은 제1호 다목에 따라 수탁자가 지정한 날의 장 마감 시 현재의 투자수익자(동 시점의 투자수익자명부에 투자수익자로 기재된 자)가 행사한다.

1. 수탁자는 제1항 각 호(제1호의 경우에는 각 목)의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 해당 사유 발생 사실을 플랫폼운영수익자로부터 고지받은 날(제2호 또는 제5호의 경우에는 플랫폼운영수익자가 수탁자에게 신수탁자 선정 또는 수탁자 해임 절차의 개시를 고지받은 날)로부터 3 영업일 이내에 플랫폼운영수익자와 사전 협의하여 수익자 총회일을 정하고 수익자 총회일 2주 전 투자수익자에게 다음 각 목의 사항을 서면 혹은 전자문서(투자수익자가 전자문서로 통지를 받는 것에 동의한 경우 문자메시지, 모바일메신저 등 전자적 방법을 통하여 위 통지를 할 수 있다)로 통지한다.
   가. 투자수익자 의사결정이 필요한 사유의 발생 사실 및 그 내용
   나. 투자수익자의 의결권 행사방법 및 행사기간
   다. 플랫폼운영수익자가 투자수익자에게 사전에 안내한 바에 따라 수탁자가 지정한 수익자 총회일 전 영업일의 장 마감 시 현재의 투자수익자(동 시점의 투자수익자명부에 투자수익자로 기재된 자)가 의결권을 보유한다는 뜻
2. 투자수익자의 의결권 행사는 펀블 플랫폼을 통한 전자투표 방식으로 할 수 있다(이 경우 플랫폼운영수익자는 투자수익자의 원활한 의결권 행사를 위하여 전자투표권자명부를 작성하고, 전자투표관련 정보를 펀블 플랫폼을 통해 투자수익자에게 고지하고, 이를 수탁자에게 제공하기로 한다).
3. 플랫폼운영수익자는 제1호 나목의 행사기간 중 펀블 플랫폼을 통하여 의사결정 절차에 참여한 투자수익자의 의결권 수 및 그 찬반수를 확인하여 투자수익자의 의결권 행사기간 마지막 날로부터 3 영업일 이내에 수탁자에게 고지한다.

④ 제1항 각 호(제1호의 경우에는 각 목)의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였으나, 펀블 플랫폼 운영중단의 경우에는 다음 각 호에서 정한 절차에 따라 투자수익자의 의사를 확인한다. 이 경우 해당 안건에 대한 의결권은 제1호 라목에 따라 펀블 플랫폼 운영중단 시점의 최종 투자수익자로 확인된 자가 행사한다.

1. 수탁자는 제1항 각 호(제1호의 경우에는 각 목)의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 해당 사유 발생일로부터 5 영업일 이내에 해당 사유 발생일 현재 투자수익자명부에 기재된 각 투자수익자에게 다음 각 목의 사항을 기재한 통지를 발송한다. 이 경우 위 통지는 투자수익자명부에 기재된 주소나 투자수익자가 수탁자에게 별도로 통지한 주소로 서면 혹은 전자문서(투자수익자가 전자문서로 통지를 받는 것에 동의한 경우 문자메시지, 모바일메신저 등 전자적 방법을 통하여 위 통지를 할 수 있음)로 통지한다.
   가. 투자수익자 의사결정이 필요한 사유의 발생사실 및 그 내용
   나. 수익자총회를 개최하는 경우 : (i) 그 장소 및 일시, (ii) 서면으로 의결권을 행사할 수 있는 방법에 관한 사항(서면의 송부처 및 송부기한 포함)

다. 수익자총회를 개최하지 아니하는 경우 : 서면으로 의결권을 행사할 수 있는 방법에 관한 사항(서면의 송부처 및 송부기한 포함)

라. 펀블 플랫폼이 운영 중단된 시점의 최종 투자수익자로 확인된 자가 의결권을 보유한다는 뜻

2. 수탁자는 제1호 나목 및 다목의 의사결정 절차에 참여한 투자수익자의 의결권 수 및 그 찬반 수를 확인한다.

⑤ 본 조에 따른 투자수익자의 의사결정과 관련하여, 의결권의 총 수는 [별지 6] 기재 수익증권의 수와 동일한 수로 하며, 각 투자수익자는 의결권의 총 수에 해당 투자수익권 지분율을 곱한 수만큼의 의결권을 가진다.

2. 신탁종료에 관한 사항

가. 신탁종료

신탁계약은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 종료합니다.

(1) 신탁재산이 전부 수익자에게 지급된 경우

(2) 수익증권 투자자 모집 실패(공모 실패)에 따라 신탁계약이 해제된 경우

(3) 위탁자 담보책임사유가 발생하여 신탁계약이 해제된 경우

(4) 신탁기간의 만료

[부동산관리처분신탁계약서]

제17조 (처분수익의 지급)

① 수탁자는 신탁부동산의 처분수익을 다음의 순서에 따라 지급한다.

1. 지급기일이 도래한 신탁사무처리비용 및 신탁보수
2. 장래에 발생이 예상되는 비용의 유보(전년도 제세공과금의 150% 또는 전년도 비용금액 산출액 수준의 비용의 유보)
3. 플랫폼운영수익권에 대한 수익지급 금액 유보: [별지 5]에 따라 플랫폼운영수익권에 대한 수익으로 지급하여야 하는 금액의 유보
4. 투자수익자에 대한 지급: 위 제1호, 제2호 및 제3호의 지급 내지 유보 이후 나머지 금액에 대하여 각 투자수익자의 투자수익권 지분율을 곱한 금액(다만, 원 미만은 절사하며, 관련 세법상의 원천징수의무가 발생하는 경우 해당 원천징수세액 상당액을 제한 금액을 말함)을 해당 투자수익자에게 지급한다(위 원천징수세액 상당액은 해당 원천징수세액 납부시까지 신탁관리계좌에 유보한다).

② 신탁부동산의 처분과 관련하여 수탁자가 받은 계약보증금(계약해제 시 위약금 등 포함), 중도금, 잔금 등은 제1항에 따라 지급할 때까지 수탁자가 관리하며 그 운용수익금은

제1항의 처분수익에 포함된다.

③ 수탁자는 다음 각 호에서 정한 날로부터 10 영업일 또는 제6항에 따른 신탁의 최종계산에 대한 승인일의 익일까지 제1항에 따른 처분수익을 지급한다.

1. 신탁부동산(수탁자가 신탁부동산의 물상대위로 취득한 재산 포함)의 처분대금의 경우: 처분대금을 전액 수령한 날
2. 신탁부동산의 수용에 따른 보상금의 경우: 보상금을 전액 수령한 날
3. 신탁부동산의 멸실·훼손(단, 훼손의 경우 보험금 등으로 신탁부동산을 수선할 수 없는 경우에 한함)에 따른 보험금의 경우: 보험금 수령 후 잔여 신탁부동산(토지 등)의 처분대금을 전액 수령한 날(다만, 잔여 신탁부동산이 없는 경우에는 보험금 수령일)
4. 위탁자 담보책임사유 발생으로 신탁계약이 해제되어 수탁자가 위탁자로부터 지급받은금액의 경우: 해당 금액을 전액 지급받은 날
5. 그 밖의 신탁부동산에 관한 물상대위에 기하여 수탁자가 수령한 금전의 경우: 해당 금전을 전액 수령한 날
6. 신탁재산의 처분과 관련하여 수탁자가 수령하는 위약금 : 제1호의 처분대금을 전액 수령하기로 정한 날. 단, 처분이 취소된 경우 처분 취소가 확정된 날

④ 제1항에 따라 처분수익을 지급받을 투자수익자는 제16조 제4항에 따라 수익증권의 매매가 정지된 시점 현재의 투자수익자명부에 투자수익자로 기재된 자로 한다.

⑤ 투자수익자의 투자수익권에 대한 압류, 가압류, 가처분 등 제한처분이 있는 경우 수탁자는 그 지급을 유보하거나 플랫폼운영수익자와 협의하여 공탁할 수 있다.

⑥ 수탁자는 제3항에 따른 투자수익자에 대한 처분수익 지급일의 7 영업일 전까지 신탁부동산의 처분 관련 사항, 처분수익의 발생내역 및 지급내역을 처분수익을 지급받는 투자수익자에게 서면 혹은 전자문서(투자수익자가 전자문서로 통지를 받는 것에 동의한 경우 문자메시지, 모바일메신저를 통하여 위 통지를 할 수 있음)로 개별통지 하기로 하며, 처분수익 지급일 1일 전까지 투자수익자의 이의가 없을 경우 이를 신탁 종료시 계산의 승인으로 본다. 다만 투자수익자에 대한 개별통지가 불가능한 경우 또는 투자수익자가 사전동의한 경우, 플랫폼운영수익자는 펀블 플랫폼에 해당 내용을 게시하여 투자수익자가 관련 내용을 확인할 수 있도록 할 수 있다.

제25조 (수익증권 투자자 모집 실패 시 신탁의 해제)

① 수익증권의 공모 결과 수익증권에 관한 총 청약금액이 수익증권 발행가액(모집금액)의 100%에 미달하는 경우 신탁계약은 해제된 것으로 본다.

② 제1항의 공모 결과는 공모 종료일까지 제6조 제3항에 따른 위탁자의 잔여 수익증권 취득 여부 결정 내용을 포함하여 확정하며, 공모 종료시까지 위탁자의 잔여 수익증권 취득 결정이 없는 경우 신탁계약은 해제된다.

③ 제1항 내지 제2항에 따라 신탁계약이 해제된 경우 수탁자는 그 즉시 제3조 제3항에 따라 위탁자로부터 제공받은 등기 관련 제반 서류를 위탁자에게 반환하여야 한다.

④ 제1항에 따라 신탁계약이 해제된 경우 신탁부동산에 관한 자산실사비용 등 본건 신탁을 위한 거래와 관련하여 기 발생한 비용의 부담에 관한 사항은 특약으로 정한다. 다만, 수익증권 공모에 참여한 투자자는 본 항의 비용에 대한 지급의무를 부담하지 않는다.

⑤ 플랫폼운영수익자는 수익증권의 공모청약이 실패할 경우, 모집기간 종료일에 투자자에게 위 사실을 안내한다. 공모청약 실패 안내 후 3 영업일 이내에 투자자에게 공모철회 및 환불에 관한 사항을 문자메시지, 모바일메신저를 통하여 고지하여야 하며, 환불 기일은 모집기간 종료일 기준 3 영업일 이내로 한다.

3. 공시에 관한 사항

가. 정기공시

신탁회사는 다음 각 호의 보고서를 정기적으로 플랫폼운영사에 제출하여야 하며, 플랫폼운영사는 이를 펀블 플랫폼을 통하여 공시합니다.

보고서명	공시주기	공시기한
신탁부동산 운용보고서	1개월	배당금 지급일로부터 5 영업일 전
신탁부동산 감정평가보고서	2년	상장일로부터 매 2년째 되는 날

나. 수시공시

회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 사실 또는 결정 내용을 펀블 플랫폼을 통하여 공시합니다.

(1) 신탁 부동산의 중대한 가치변동 사유가 발생한 경우
(2) 신탁 부동산의 임대차계약과 관련하여 계약해지, 갱신, 임차인 변경 등의 변화가 발생한 경우
(3) 신탁 부동산 운용과 관련한 중대한 변경 및 결정이 있을 때
(4) 신탁재산을 사용하여 신탁 부동산의 재평가가 이루어진 경우
(5) 신탁 부동산의 소유권 및 기타 권리행사에 제약이 발생한 때 또는 발생 가능한 사실을 인지한 때
(6) 신탁 부동산 관련 소송이 제기된 경우

(7) 신탁 부동산의 처분 시 처분절차 및 주요 사항의 고지가 필요한 경우
(8) 신탁 부동산의 처분 개시에 따라 DAS의 상장폐지 신청 시
(9) 신탁계약의 연장에 관한 결정이 있을 경우
(10) 신탁계약서의 변경 및 수정, 추가 합의 등이 있는 경우
(11) 자산관리회사 등과 계약의 체결, 변경 및 해지한 때
(12) 금전배당에 관한 결정이 있을 때 및 확정 배당금액 지급이 이루어진 때
(13) 금전배당의 지급 등을 위한 수익자명부 폐쇄가 필요한 경우
(14) 수익자총회 개최를 결정한 때
(15) 수익자총회 안건에 대한 결의가 있을 때
(16) 신탁회사의 경영사항 관련 주요한 변동이 있는 경우
(17) 신탁회사에게 자본시장법 제161조 제1항 제1호 내지 제4호에 해당하는 사실이 발생한 경우
(18) 신탁회사가 관할 감독기관으로부터 경영개선을 위하여 필요한 조치를 받은 때
(19) 그 밖에 상장종목의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항이 발생한 경우

다. 플랫폼운영사에 의한 시장안내 공시

플랫폼운영사는 매매거래일 장 개시 1시간 전까지 모든 상장 DAS의 당일 시초가(기준가격)를 펀블 플랫폼에 게시합니다. 또한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 그 사실과 내용을 펀블 플랫폼을 통해 공시할 예정입니다.

(1) 신규상장 신청의 승인
(2) 상장폐지 신청의 접수
(3) 공모 모집 및 청약의 안내
(4) 모집 내용의 변경
(5) 수익증권 및 DAS 발행 및 입고
(6) DAS 기준가격의 변경
(7) 임시휴장, 시장의 임시정지 및 매매시간의 변경
(8) 플랫폼 서비스 이용 약관의 변경 등 거래소 운영의 중요한 변경
(9) 매매거래정지 및 재개에 관한 사항
(10) 투자주의종목 및 단기과열종목의 지정
(11) DAS 대량매매에 있어 중요한 사항의 발생
(12) 시장조성자의 역할 수행에 관한 사항
(13) 신탁부동산 처분절차의 개시
(14) 그 밖에 플랫폼운영사가 필요하다고 인정하는 사항

라. 자율공시

신탁회사와 플랫폼운영사는 상기의 공시 사항 이외에도 투자수익자의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있거나 투자수익자의 보호를 위해 공지가 필요하다고 판단되는 사항이 발생하는 경우, 그 해당 사실 및 내용을 펀블 플랫폼을 통해 공시해 나갈 계획입니다.

마. 조회공시

펀블은 다음에 해당하는 때에는 그 사실 또는 결정 내용을 펀블 플랫폼을 통하여 공시합니다.

- 신탁대상 부동산과 관련하여 언론에 중요한 내용이 보도된 경우, 그 사실 여부를 확인하기 위해 해당 수익증권 또는 DAS의 발행인에게 조회공시를 요구할 수 있음.

4. 이해상충 방지체계에 관한 사항

회사는 신탁재산의 위・수탁, 운용, 수익증권의 발행 및 거래 과정에서 고객의 이익을 최우선으로 하여 신의 성실할 의무를 지니며, 관련 업무를 수행함에 있어 주요 이해관계자 간 이해상충이 발생 가능하다는 사실을 인지하고 있습니다. 이에, 회사는 자본시장법 제45조, 같은 법 시행령 제50조 및 회사 내부통제기준에 따라 이해상충을 방지하기 위한 지침을 수립하고 효과적으로 이행하기 위한 내부 조직체계 및 정보교류차단 시스템을 구축하고 관리에 만전을 기하고 있습니다.

이를 통하여, 고객과의 관계에 있어서 발생할 수 있는 이해상충 사안들을 명시하고 이를 효과적으로 방지 및 관리하기 위한 구체적인 대응방안을 수립하고 있으며, 모든 임직원이 이해상충 문제의 중요성을 인지하고 이해상충 사안들을 효과적으로 관리할 수 있도록, 임직원을 대상으로 정기적, 비정기적인 교육 등을 실시하고 있습니다.

회사는 이해상충 문제를 사전에 방지하기 위해 본 부동산관리처분신탁계약과 관련하여 사전 검토를 통해 해당 사항이 없음을 확인하였으나, 이것이 이해상충의 발생 가능성을 완전히 차단할 수 있음을 의미하는 것은 아닙니다. 만약, 위와 같은 조치에도 불구하고 이해상충 가능성 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 고객의 이익을 최우선으로 위할 수 있는 방향으로 적절한 조치를 취할 것입니다.

5. 분쟁발생 처리 및 피해보상에 관한 사항

가. 분쟁발생 처리에 대한 절차 및 보고

투자수익자와의 분쟁이 발생할 경우 펀블의 준법감시인을 분쟁조정위원장으로 하는 독립적 분쟁조정위원회에서 분쟁을 조정하고 그 처리결과를 금융감독원에 통보할 예정입니다.

나. 피해 보상방안 마련

㈜펀블은 투자자에 대한 손해가 발생할 경우를 대비하여 2가지 손해배상 책임보험[임원책임보험 : 200억원 한도 / 개인정보보호배상책임보험(위기관리실행비용 특약 포함) 13억원 한도]에 가입하였습니다.